



Droit administratif

Thème 1 : Le contrôle de l'administration par le juge judiciaire

Section 1 : Principe de séparation des autorités admin et judiciaire et dualité des ordres juridictionnels

En France il y a un droit autonome, distinct du droit commun avec une juridiction à la tête de celle-ci, le Conseil d'Etat. Le CE a créé des règles qui ont structuré ce droit qui est marqué par 2 contraintes : les deux activités de l'administration.

-L'activité de service public : se concrétise par des prestations (enseignement, etc)

-L'activité de prescription : l'admin prend des décisions unilatérales qui réglementent une activité, voire même les droits des personnes.

La construction du droit admin a été garantie par le principe de séparation : c'est le juge qui a permis cette construction en raison de la dualité des deux ordres juridictionnels

Paragraphe 1 : Le principe de séparation

Ce principe est né dans des considérations historiques et politiques.

Historique : Avant la Révolution il n'y avait pas de juridiction administrative, il y avait les Parlements. C'étaient les organes qui créaient les règles et qui en jugeaient l'application. Ils prenaient des arrêts de jugement (interdit par le Code civil, en droit public et privé). Ces arrêts de règlements s'imposaient à l'administration royale. -> L'une des premières décisions révolutionnaires était de mettre fin au pouvoir des juges sur l'administration. C'est l'idée de protéger le pouvoir royal de toute atteinte ayant une nature judiciaire.

Politique : L'idée est qu'il y a en réalité 3 pouvoirs : exécutif, judiciaire et législatif. Le pouvoir de l'admin dérive du pouvoir exécutif. Le bon fonctionnement de la politique est dû à la séparation de ces 3 pouvoirs.

Lors de la création de la Constitution, les constituants n'ont pas décidé de créer un juge administratif.

La deuxième possibilité était de donner au juge judiciaire une compétence qui distinguerait ce qui relève de la fonction exécutive et ce qui relève du quotidien, des affaires courantes.

Les pouvoirs constituant n'ont choisis aucune de ces possibilités. Ils ont choisi de donner au juge judiciaire le pouvoir d'entraver l'action de l'administration (loi du 16 et 24 août 1790).

A la chute du Roi, les révolutionnaires estiment que ces dispositions doivent être non seulement énoncées a nouveau, mais elle doivent être encore plus sévères pour empêcher ce risque d'immixtion.

Les législations successives ont cherché à exclure tout contrôle des magistrats de l'ordre judiciaire.

l'existence d'un contrôle doit suivre les règles de la séparation des pouvoirs mais a aucun moment cela implique l'absence de tout contrôle.

L'administration est donc son propre juge = l'admin se contrôle elle même, et cette idée existait déjà sous l'Ancien Régime.

Il est resté la théorie du « Ministre juge », selon laquelle une autorité supérieure peut retirer une décision d'une autorité inférieure. Mais : insécurité juridique pour les administrés. De plus le Ministre Juge reste une autorité seule qui n'est pas indépendante : il n'y a pas de garanti pour l'administré que son affaire soit traitée de manière totalement indépendante, libre, du fonctionnement de l'administration.

Paragraphe 2 : La dualité des ordres juridictionnels

Il y a en France deux ordres de juridiction : le judiciaire et l'administratif.

Le judiciaire est l'ordre qui provient de l'ancien régime.

Son existence repose sur la loi des 16 et 24 août 1790.

L'ordre admin est né d'une lente évolution, qui a débuté avec la création du Conseil d'Etat et qui a supposé que désormais la question de la compétence pour connaître une affaire dans l'un des deux ordres de juridiction est désormais une question de débat juridictionnel : lorsque le juge admin est compétent, le juge judiciaire ne peut pas être compétent, et inversement.

A - La naissance difficile de la dualité des ordres juridictionnels

Lorsque le CE est créé il n'est pas une juridiction. Il est créé avec la Constitution du — et a l'époque dans cette Constitution il n'est pas fait réf a la compétence juridictionnelle de CE.

La théorie du ministre juge s'applique pratiquement tout le 19e siècle, en dépit de cet organe, qui devient un

organe chargé d'aider l'Etat dans l'instruction des dossiers qui sont soumis au ministre juge. À partir de 1806 le CE se voit remettre les premiers compétences juridictionnelles. Mais ses décisions ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée.

A partir du 28 pluviôse an 8 sont créés des conseils de préfecture qui ont des compétences pour prendre des décisions qui s'imposent à l'admin dans des matières bien délimitées.

Le 19e siècle est marqué par l'intervention croissante du CE sans que celui-ci prenne de décision qui soit revêtue de l'autorité de la chose jugée. La théorie du ministre juge est maintenue jusqu'à : loi du 24 mai 1872 qui opère la bascule de la justice retenue vers la justice déléguée. Avec cette loi les décisions du CE ne sont plus soumises au pouvoir exécutif, le CE statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formé contre les actes des autorités administratives.

Seconde étape : **Arrêt « Cadot » du 1889** le CE considère que les litiges entre admin et particuliers sont de sa compétence. Le CE a opéré la liaison de la compétence et du fond. -> il a été aidé par une juridiction qui a été créée par la loi du 24 mai 1872 : le Tribunal des Conflits.

Le TC a été saisi et a rendu un jugement (ne rend que des jugements pas des arrêts) en **1873, l'arrêt Blanco**. Pour le TC, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie des le SP ne peut être régit par les principes établis dans le CC, cette responsabilité a ses règles spéciales et l'autorité admin est seule compétente pour en connaître.

-> Le droit admin est bien un droit spécial, exorbitant du droit commun.

L'arrêt chance évoque également la liaison du jugement et du fond. Le juge compétent pour connaître des litiges applique les règles spécifiques de ce litige.

B - Les garanties du respect de la dualité des ordres juridictionnels

a) L'indépendance des juridictions

L'article 64 de la Constitution énonce que le Président est la garant de l'autorité judiciaire (le texte ignore dont l'autorité administrative).

L'autorité admin est aussi indépendante, le Conseil Constit, dans décision de 1980 « validation d'actes administratifs » énonce le PFRLR de l'indépendance de la juridiction administrative par rapport au législateur et au gouvernement. Mais : dans une décision 7 ans plus tard le CoCo n'étant pas ce principe de séparation la valeur constitutionnelle, elle garde une valeur législative.

Cela permet de pouvoir y déroger aisément : par le jeu de la loi on peut attribuer une compétence à l'un ou à l'autre ordre de juridiction.

Deuxième garantie de la dualité : les questions préjudicielles entre les juridictions des deux ordres. Il peut arriver que la résolution d'un litige requiert l'intervention des 2 ordres de juridiction. Si on veut régler le différend il faut une décision du juge admin et une du juge judiciaire. (chaque juridiction contrôlant un aspect différent relevant de sa compétence). Le juge judiciaire peut alors poser une question préjudicielle au juge admin : cette question est alors indispensable au règlement du litige. La collaboration entre les 2 ordres de juridiction est nécessaire. La question préjudicielle n'est cependant pas mis en œuvre dans tous les rapports entre JA et JJ :

- le juge admin est saisi au principal : c'est devant lui que l'instance a été introduite => le juge admin ne pose aucune question préjudicielle au JJ, il examine l'affaire et éventuellement écarte les règles de droit privé

- Le JJ répressifs (le juge pénal) : il est dans une situation particulière car il importe qu'il statue rapidement, qu'il donne une réponse pénale à des infractions, et donc pour cette raison, le juge judiciaire répressif, le juge pénal, dispose de certains pouvoirs sur les décisions admin.

=> la règle choisie est la règle selon laquelle le juge de l'action est juge de l'exception. Par exception, il a droit d'interpréter et aussi d'en apprécier la légalité par rapport à la loi ou par rapport à la constitution.

Le juge pénal dispose de la plénitude de juridiction, et l'article 111-5 du CP l'autorise à apprécier les AA réglementaires ou individuels à condition que de cet examen dépend la légalité du procès pénal.

Le juge judiciaire non répressif n'a pas les mêmes pouvoirs. Il n'est pas juge de l'exception. Sa compétence est donc limitée et il ne peut pas apprécier la légalité d'un acte admin réglementaire ou individuel.

Chaque fois que le JJ se retrouve embêté par rapport à la légalité d'un acte admin, il doit adresser une question préjudicielle à l'autorité admin compétente.

Le JJ non répressif n'est pas non plus compétent pour interpréter un acte admin individuel, il va devoir poser la question préjudicielle.

Tempérament à cette obligation de poser question préjudicielle : [TC affaire SCEA 2011](#)

C - Le contrôle opéré par le Tribunal des Conflits

Le TC est créé en 1872, est un tribunal spécial : composé de 3 membres de la Cour de cassation et 3 du CE + un Président, le Ministre de la Justice, qui ne siège pas pour ne pas influencer sur la résolution du litige.

Le TC résout les conflits de compétence, c'est le cas notamment lorsque le JJ se déclare compétent dans une affaire qui relève de la juridiction admin. = procédure particulière : le Préfet du Département prend un arrêté de conflit qui élève le conflit et saisit le Tribunal des Conflits qui décide quel ordre de juridiction est compétent pour statuer sur l'affaire en cause. On appelle ce conflit le « conflit positif ».

Le « conflit négatif » est le cas où le justiciable se trouve face à des ordres de juridiction qui lui ont dit qu'aucun des deux ne sont compétents. => Situation grave car déni de justice

Dans ce cas, la seconde juridiction qui allait se déclarer incompétente doit saisir le TC, qui va statuer sur la compétence et attribue le litige à la juridiction compétente.

Troisième situation : le justiciable se retrouve avec des décisions qui ont été rendues et pour lesquelles aucune des juridictions n'est compétente. C'est à lui de saisir le TC

Section 2 : Les domaines de compétence du juge judiciaire

Paragraphe 1 : Les attributions constitutionnelles de compétence du JJ

A - La protection des libertés individuelles et de la propriété privée immobilière

Résumé à l'article 66 de la Constitution. Cet article est compétent en matière de protection des libertés individuelles. Dans une décision « [fouilles des véhicules](#) » en 1977 le CoCo a reconnu que la liberté individuelle relève de la seule compétence du juge judiciaire, et dans cette décision la vie privée est une liberté individuelle.

Dans les années suivantes on a observé que le champ des libertés individuelles s'est élargit, le Coco ayant une interprétation large de cette notion au sens de l'article 66. On a vu des liberté entrer dans le champ de cette notion et en ressortir quelque années plus tard : la liberté privé, la liberté d'aller et venir. Elles ont perdu cette qualif de liberté individuelle et sont désormais des libertés personnelles.

- Raison formelle : les libertés personnelles ne sont pas visées à l'article 66 de la Constitution mais aux articles 2 et 4 de la DDHC.

- Sur le fond : reconnaître exclusivement ces libertés par le JJ empêche le JA de protéger la vie privé etc.

=> Ces libertés sont sorties de l'article 66 de la Constitution et sont devenue des libertés personnelles, afin que le JA puisse les considérer également. Ce n'est pas un champ de compétence exclusif du JJ.

La privation de liberté est la liberté individuelle par nature prévu dans l'article 66 de la Constitution.

Le JJ est aussi compétent pour défendre la propriété privée immobilière, mais pas sur le fondement de l'article 66 de la Constit. Elle relève de la compétence du JJ exclusivement mais sur le fondement d'un PFRLR dans la décision de [1989, « TGV Nord »](#).

Il existe toutefois des procédure admin qui nécessitent la saisine de la juridiction judiciaire (par exemple l'expropriation pour cause d'utilité publique)

B - La mise en oeuvre de la protection par le jeu de la voie de fait et de l'emprise irrégulière

Il s'agit de situation où l'admin porte atteinte à la propriété privée immobilière ou à certaines libertés. Dans cette hypothèse, il est possible de saisir le juge judiciaire pour mettre fin à l'atteinte à la propriété privée immobilière ou liberté causé par l'administration.

Il y a quelques années l'emprise irrégulière permettait à l'admin de faire cesser à une atteinte causé par une violation de la propriété privée immobilière par l'admin. (ex : la société qui fait la route a mal calculé et commence la route dans notre jardin)

auj l'emprise irrégulière a disparu depuis que le TC a rendu un jugement [Pannison contre commune de St Palais sur mer en](#)

2013 dans le quel le TC estime que le JJ est désormais compétent qu'en cas d'extinction du droit de propriété privée immobilière.

La voie de fait est une hypothèse plus large dans laquelle l'admin agit alors que manifestement l'opération ne se rattache à aucune de ses pouvoirs. Cette théorie portait atteinte au principe de séparation des pouvoirs car le JJ se trouvait compétent pour juger de l'opération faite par l'administration.

La JP de cette voie de fait a été marquée par un recul puis un retour de la notion. Le JJ a très souvent sanctionné l'administration.

En parallèle, jusqu'en 2000 il n'existait aucune voie de droit permettant rapidement au juge admin de mettre fin à une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. Ce n'est qu'avec la loi de 2000 sur les référés admin que le référé liberté permet au juge de prendre toutes les mesures demandées susceptible de mettre fin à une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales.

A compter de 2000, pour protéger les libertés fonda l'administré disposait alors de 2 types d'actions : le référé liberté et la voie de fait par le jeu du référé civil.

-> le TC a jugé qu'il fallait restreindre le champ de la voie de fait pour conserver la plénitude de compétence du JA définit par la loi au détriment de la compétence judiciaire.

Dans un jugement de 2013, « **Bergoend** » le TC restreint la voie de fait uniquement à l'atteinte aux libertés individuelles. Pour toutes les autres atteintes moindre que l'extinction du droit de propriété il n'y a plus de voie de fait, il faut aller devant le juge admin.

La Cour de cass confirme dans **arrêt 2014 « commune du Uzerche »**.

Paragraphe 2 : Les attributions légales de compétence au juge judiciaire

Il existe des attributions légales qui ont pour effet que le contentieux généré par l'admin dans ces matières relèvent de la compétence du juge judiciaire

A - Les droits protégés par le juge judiciaire

Les décrets portant changement de nom relèvent de la compétence exclusive du CE. Sinon l'Etat civil relève du JJ, ainsi que la capacité électorale, l'inscription, la radiation etc

Il relève aussi de sa compétence la matière fiscale et douanière, la matière économique, la protection de la propriété individuelle etc

B - L'intervention du juge judiciaire lors d'une procédure régulière

Cas en matière d'expropriation, d'indemnisation de terres agricole, remembrement etc

C - Les régimes particuliers de responsabilité

a) Fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire

Depuis **arrêt de la Cour de cass de 1956 « Docteur Giri »** le justice judiciaire est compétent pour statuer sur la responsabilité de l'Etat du fait du dommage causé à un collaborateur du SP mais le JJ doit appliquer les règles du droit public.

b) La responsabilité à raison des dommages causé ou subi par les élèves

L'article 1242 du CC reconnaît la compétence du maître et le JJ est compétent en application des dispositions de l'article L911-4 du code de l'education

c) Dommage par véhicule

Loi du 31 décembre 1957 attribue compétence judiciaire pour dommage causé par tt véhicule et dirigé contre une personne publique. Cette responsabilité est attractive : même face à un texte qui reconnaît la compétence administrative, le JJ est compétent en cas d'accident. = ce texte prévaut sur d'autres textes

Il existe d'autre régime particulier de compétence judiciaire : par exemple pour réparer les dommages d'une recherche biomédicale ou ceux causés par l'utilisation de l'énergie nucléaire.

Thème 2 : Les juridictions administratives

CM2 : 16/01

Section 1 : Les juridictions de droit commun et d'exception

L'existence d'un système complet de jurid dans l'ordre admin date de la loi du 31 dec 1987. Jusque la il n'y avait que le CE.

L'apparition des juridictions du fond (TA et CA) s'est effectuée par démembrement des compétences du CE. Le juge de droit commun en matière judiciaire n'est pas la Cour de Cassation, c'est dès le départ le juge de premier degré. Il a la plénitude de juridiction.

Paragraphe 1 : Le Conseil d'Etat

Créé par la loi du 28 pluviôse an VIII.

A - L'organisation du Conseil d'Etat

Le CE siège a Paris, ce n'est pas seulement une juridiction, c'est le Conseil de l'Etat, il dispose aussi bien d'attributions administratives (et législative dans la mesure ou il participe a l'élaboration de certaines lois), et également des compétences juridictionnelles. Les membres du CE sont les seuls a ne pas être des magistrats, parmi toutes les juridictions françaises. Ce sont néanmoins des juges dans leur fonction contentieuse.

Le Conseil d'Etat est de droit présidé par le Premier Ministre. En revanche il ne siège qu'une fois par an. En réalité le Président est le Vice-Président, c'est le plus haut fonctionnaire de France.

Le CE est divisé en section, et dispose de la section du contentieux du CE, c'est celle au sein de laquelle est effectuée l'activité juridictionnelle. Elle a un Président comme toutes les autres sections. Mais cette section du contentieux est divisée en chambres qui sont les formations du jugement du CE. Il y en a 10 avec a chaque fois une Président de chambre. Ce Président est lui même assisté de 3 Présidents adjoints.

Les décisions juridictionnelles sont rendues par des formations différentes selon l'importance de l'affaire. Il y a en cette matière 4 degrés d'importance pour 4 formations de jugement différente :

- *le plus bas* : la **Chambre** (une des 10 chambres)
- *parfois l'affaire intéresse deux chambres* : **Formation de chambres réunies** (2 max)
- la **Section du Contentieux** : traite des principaux dossiers jugés par le CE. Est composé du Président de la section elle même, des 3 présidents adjoints, des 10 présidents de Chambre et des membres de celle qui a instruit le dossier.
- *la plus solennelle, siège très oeu car juge les affaires les plus importantes de l'année* : **l'Assemblée du Contentieux**. Comprend le Vice Président d CE, tous les Présidents de section, les Président adjoint de la Section du Contentieux, et le Président de la chambre qui a instruit le dossier

Il existe au CE depuis 2015 une Formation Spécialisée du CE qui ne siège pas en présence du public (formation restreinte) et a une compétence très restreinte en matière des données de renseignement par la mise en oeuvre des techniques de renseignement, et en particuliers les techniques visant a assurer la sécurité de l'Etat.

Si les membres du CE ne sont pas des magistrats, la loi du 20 avril 2016 a défini des règles de déontologie ainsi que des droits et obligations pour les membres du CE. Ce texte est venu pour éviter les risques de prise illégale d'intérêts des membres du CE.

B - Les compétences juridictionnelles du CE

a) Le CE : juge de première instance

Malgré le phénomène de demembrement, le CE a conservé quelques compétences en premier et dernier ressort.

Le CE, contrairement a la Cour de Cass, est aussi juge du fond et pas seulement, le juge de cassation des juridictions administratives.

Il s'agit de compétences particulières dans des matières très importantes. Ces matières dépendent de la nature du contentieux dont le CE est saisi. Le contrôle du juge admin sur l'administration n'est pas un contrôle qui prend la même forme selon l'acte attaqué et la demande du requérant. Il y a par exemple deux grandes catégories de demande devant le juge admin :

- demandes d'annulation
- demandes de réparation

A ces demandes correspondent des branches du contentieux différentes. Le **contentieux de l'annulation** est principalement le contentieux de l'excès de pouvoir de l'admin. Lorsque l'admi excède ses pouvoirs (se trouve en dehors de la légalité) le juge admi annule (totalement) la décision quelle a prise = **la décision est réputée n'être jamais intervenue**.

Le CE est toujours **juge de l'excès de pouvoir**, cad juge pouvant annuler certaines décisions administratives. Les questions les plus importantes sont celles qui sont au sommet des décisions admin (décrets, actes reglementaires des ministres et des autres autorités ayant une compétence nationale)

=> Les actes individuels des ministres ne relèvent pas de la compétence du CE. Ce sera de la compétence du Tribunal Administratif.

Les compétences du CE sont énoncé dans **l'article R311-1 du code de justice admin** (CJA). Il énonce aussi les actes individuels par exception du Président de la République (nomination, principaux agents du ministère, et les magistrats).

Le CE **juge de plein contentieux**. C'est le contentieux de la responsabilité, mais également le contentieux de l'annulation qui ne relève pas du contentieux de l'excès de pouvoir. Dans le plein contentieux le juge a des pouvoirs plus élargis et surtout il accepte la recevabilité de moyens de fait (argument basé sur les lois) et pas seulement sur les mouyens de droit.

C'est le cas de l'annulation des décisions rendues par les AAI et les API.

Le CE est aussi **juge des actions en responsabilité** dirigé contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative.

Le CE exerce notamment deux contrôle :

- contrôle des décrets portant changement de nom : un indiv peut présenter une opposition au changement de nom d'un tiers
- (*il a pas dit ...*)

Le CE est **juge électoral** en matière d'élection au Parlement Européen, aux conseils régionaux, élections locales dans certaines collectivités particulières.

b) Le CE : juge d'appel

Il n'est plus vraiment juge d'appel. Il a des compétences réduites en matière d'appel depuis la création des Cour Admin d'Appel. Il reste juge d'appel pour :

- renvoi des juridictions judiciaires
- appel des jugements rendus pour les elections municipales et départementales
- juge d'appel des ordonnances rendues par le juge des référés du TA en matière seulement de référé liberté

c) Le CE : juge de cassation

L'article L311-1 du CJA reconnaît que le CE est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation. C'est auj son activité principale.

Paragraphe 2 : Les Tribunaux administratifs et les Cour administratives d'appel

Depuis 1987 il y a un double degrés de juridiction dans l'ordre admin, et qui constitue une garantie pour le justiciable d'être jugé et rejugé et ensuite de voir ses décisions contrôlées par le jeu de la cassation. La diff qui unit les TA et CAA par rapport au CE est que les membres des TA et CAA sont tous des magistrats.

En revanche ce sont des magistrats administratifs (ils ne sont pas passés par l'ENM).

Par exception néanmoins, seuls les Président des CAA ne sont pas des magistrats administratifs, ce sont des Conseillers d'Etat.

A - Les tribunaux administratifs

Ont été créés en 1953, et remplacent les Conseils de préfectures. Ils ne sont pas très nombreux (42, outre-mer compris). Dans la région PACA on compte 4 Tribunaux administratifs (Marseille, Toulon, Nice et Nîmes)

Chaque TA est composé d'au moins 2 chambres de 3 Conseillers chacun. Le TA de Paris est composé de 13 chambres, divisées en 2 sections.

Les magistrats admin doivent prêter serment (controversé). Lorsque le TA est composé de plus de 2 chambres les affaires importantes peuvent être jugées par une formation de chambre réunies. Depuis quelques années il existe une formation de jugement, la formation plénière, réunie à titre exceptionnel pour les affaires les plus importantes.

- Compétence matérielle : le TA est le juge de droit commun, il connaît des actes admin unilatéraux et contrats dans le cadre de son ressort géographique

- le CJA énonce matière par matière les conditions d'exercice des compétences par les TA.

Les jugements qu'ils rendent sont susceptibles d'appel, essentiellement devant la CAA. Toutefois, dans certaines matières limitativement énoncées le TA est juge en premier et dernier ressort : ses jugements ne sont alors susceptibles que d'un pourvoi en cassation. C'est le cas dans les affaires dont le litige est mineur (contentieux des aides sociales, contentieux de la taxe foncière, contentieux de la suspension des permis de conduire, ainsi que tous les contentieux pécuniaire qui ne dépassent pas la valeur de 10 000€).

B - Les cours admin d'appel

Elles sont moins nombreuses que les TA, elles sont désormais au nombre de 9. La Cour de Bordeaux traite de tous les jugements rendus par les TA d'outre-mer.

Tous les membres de la cour sont également des magistrats administratifs. Chaque cours est divisée en Chambre, et la Chambre est la formation de jugement de base, mais il existe aussi pour les affaires plus importantes la formation de chambre réunie, et la formation plénière.

Les CAA ne sont pas que juge d'appel. Elles sont aussi juge en premier et dernier ressort. La CAA de Paris est seule compétente en matière d'arrêté ministériel relatif à la représentativité territoriale. La CAA de Paris est aussi compétente pour connaître les recours formés contre les Visas d'exploitation de film délivrés par le CNC.

Les autres CAA sont aussi juge en premier et dernier ressort pour, par exemple, les décisions rendues par la Commission nationale d'aménagement commercial.

Elles sont également juge des décisions rendues en matière d'éoliennes terrestres.

Pour le reste, les CAA sont juge d'appel. La CAA de Marseille est compétente pour connaître des jugements rendus par plusieurs TA (Marseille, Bastia, Toulon et Nice).

Leur décision ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation devant le CE.

Paragraphe 3 : Les juridictions administratives spécialisées

Elles n'ont pas leur équivalent dans l'ordre judiciaire car elles ne sont pas toutes qualifiées comme tel, et lorsqu'elles le sont, elles ont une compétence particulièrement limitée.

Dans l'activité admin certains organes se sont reconnus le pouvoir de prendre des décisions, mais la valeur de ces décisions a fait l'objet de débats. Au vu de la matière, au vu des méthodes, des droits des personnes, au vu de la composition collégiale de ces organismes la question s'est posée de savoir si c'était des organes admin ou des organes juridictionnels, dans le silence de la loi.

Cette question présente un intérêt pour les personnes qui saisissent ces organismes. Si ce sont des organismes admin, ces personnes sont des administrés qui attendent que l'organisme rende une décision admin, susceptible de contrôle par le juge du fond, le TA ou des fois le CE. Mais si ces organismes sont des organismes juridictionnels, les personnes qui le saisissent sont des justiciables, pas des administrés, ils bénéficient de garanties européennes (CourEDH) et les décisions rendues sont donc juridictionnelles et ne sont susceptibles que d'un recours devant le juge d'appel ou le juge de cassation.

A - Notion de juridiction administrative

Deux critères principaux :

- Nature de l'acte ayant créé l'organisme : depuis la décision de **CoCo 1961 « organisation judiciaire »** seule la loi crée un ordre de juridiction. Le CE avait déjà énoncé ce critère et que l'on retrouve ensuite :

- **CE Rubin de Servens 1962 (plaquette)** : création du tribunal militaire pdt la guerre d'Algérie pour juger les déserteurs, et le CE reconnaît que ce TM est une juridiction

- Critère matériel : nature du litige. La encore dans le silence de la loi. Il apparaît que la jurid admin est caractérisée par sa mission consistant à trancher un litige. Cette règle a été définie dans : **CE 1947, D'aillières** : le CE reconnaît que l'organisme a le caractère d'une juridiction par la nature des affaires

Les juridictions spécialisées sont le plus souvent des jurid qui interviennent en matière disciplinaire pour sanctionner l'auteur de fait dans le cadre d'une répression non pénale, c'est le cas par exemple des médecins, qui sont soumis à la juridiction du Conseil de l'Europe.

En plus de la compétence disciplinaire, il existe un certain nombre de critères qui permettent d'identifier une juridiction : la composition de l'organisme (un orga collégial n'est pas une jurid : **Arrêt 1970 Bouez c. UNEF, plaquette**).

Les jurid spécialisées rendent des jugements, (décisions ou arrêts) qui aujourd'hui relèvent seulement du CE par la voie de la Cassation.

B - La diversité des juridictions admin spécialisées

Ces juridictions admin spécialisées sont nombreuses.

La plus connue est la **Cour des comptes** créée en 1807 par Napoléon. Elle juge les comptes de toutes les administrations françaises, elle vérifie les erreurs de gestion dans les services publics, elle rend aussi des rapports annuels.

Il y a des juridictions qui ont une fonction de contrôle de gestionnaire des compte public sous le contrôle de la Cour des Comptes : c'est le cas de la Cour d'appel financière

Il y a aussi les Chambres Nationales et Territoriales des Comptes qui jugent des comptes locaux. Elles sont indépendantes et rendent des rapports.

Les chambres nationales et territoriales des comptes rendent des jugement qui sont susceptibles d'appel devant la cour des comptes, et les arrêts rendu par la Cour des Compte sont suscpetibles de recours devant le CE.

Après les jurid financières on trouve parmi les principales jurid admin spécialisées **les juridictions disciplinaires**. La plus connue est le Conseil supérieur de la magistrature. On trouve également le Conseil supérieur des TA et des CAA, le Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes.

Pour la Cour des comptes il n'y a pas de jrud admin mais une formation admin dont les décisions peuvent être contestées devant un membre du CE.

Il existe des jurid disciplinaire en dehors de l'activité de magistrat : jurid disciplinaire dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur (la jurid disciplinaire ne concerne que les enseignants chercheurs).

Il existe une juridiction compétente à l'égard des prof ou maître de conférence en santé qui sont aussi praticiens hospitaliers.

Enfin, il existe aussi des jruidd disciplinaire en matière ordinales, à sein des conseils des ordres professionnels, les décisions ordinales en matière discilplinaire sont toutes des décisions juridictionnelles admin, sauf celles rendues à l'égard des avocats. Pour eux, le juge d'appel est le premier président de la cour d'appel judiciaire.

C - Le Tribunal du stationnement payant

Le stationnement payant a été dépénalisé, le recours a été attribué aux jurid admin pour contester le stationnement payant.

La dépénalisation a eu lieu en 2014. L'utilisateur qui conteste le forfait du stationnement payant doit saisir la collectivité territoriale, puis en cas de rejet du recours admin formé devant la collectivité, l'utilisateur doit saisir ce tribunal du stationnement payant.

Son nom a changé il y a un an : s'appelait la Commission du stationnement payant.

D - La cour nationale du droit d'asile

La CNDA juge les recours opposés par l'OFPRA (office de protection des réfugiés et apatrides), refusant le statut de réfugié.

Une part majeure de ces rejets font l'objet de recours devant la CNDA (dizaine de milliers de recours). Il faut préciser que la grande majorité de ces recours sont rejetés.

Section 2 : Les compétences des juridictions administratives

Paragraphe 1 : Le critère légal

Il existe des textes qui retiennent la compétence de la juridiction admin, ces textes sont assez peu nombreux.

A - La compétence exclusive de la juridiction administrative

Premier bloc de compétence : tout ce qui relève des **travaux publics**. Ce bloc de compétence comprend la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle en matière de travaux publics.

- Extra-contractuelle : **Arrêt 1921, commune de Montsegur** : le CE estime que les travaux exécutés dans une église pour le compte d'une personne publique sont des travaux publics, et donc les actions dirigées contre les communes à raison des dommages provenant du défaut d'entretien, relève de la compétence du JJ.

Dans un arrêt de **1955 Effimieff**, le CE reconnaît que les litiges relatifs à un marché de travaux relève de la compétence du JA, compétence élargie des travaux publics aux ouvrages publics.

Dans **arrêt Belligaud 2010**, le CE estime que les dommages causés à raison des contraintes de l'existence d'un barrage ne peuvent être indemnisés que par le JA, car ce sont des ouvrages publics.

Deuxième bloc de compétence : **domaine public**. En application de **l'art L2331-1 CG3P**, sont portés devant le JA tous les recours de domaine public (biens immo appartenant à une personne publique affectés à l'usage direct du public ou à un service public, et aménagés à cet effet, comme l'amphithéâtre de la fac)

Troisième bloc : les **contrats de la commande publique**. Tous les marchés publics, toutes les concessions de travaux et de service, y compris les délégations de SP sont des contrats administratifs en application de **l'art L6 du code de la commande publique**.

CM3 : 19/01

B - La compétence de la juridiction dans les contentieux partagés avec le JJ

Premier cas : en matière **d'opposition au changement de nom**. Lorsque le ministre de la justice prend un décret pour valider le changement de nom d'un indiv on peut s'y opposer devant le JA.

Deuxième cas : **contentieux fiscal financier** : répartition des compétences devant le JA et le JJ. Le JA est compétent en matière d'impôt direct (l'impôt sur le revenu ou TVA). Le JJ est compétent sur les impôts indirects (taxes sur tabac ou alcool). Le JJ a aussi une autre compétence en ce qui concerne les actes de recouvrement de l'impôt (y compris les impôts directs). Pour les litiges relatifs aux conditions de recouvrement (refus de paiement ou absence de paiement), c'est le JJ qui est compétent.

=> Il peut arriver que le JA et le JJ soient tous les deux convoqués par un justiciable dans le cas d'un contentieux fiscal.

Pour le **contentieux douanier** le JJ est plus largement compétent car il est compétent en matière d'assiette et de recouvrement des droits de droit

Paragraphe 2 : Le critère organique

Cette question se pose principalement en matière contractuelle. Lorsque l'admin édicte un AAU son contentieux de l'annulation ou de la reformation appartient exclusivement à la juridiction admin. [23 janv 1987, Conseil de la concurrence](#) :

A - Le contrat conclu par au moins une personne publique

La qualité de signataire d'un contrat par une personne n'est pas un élément suffisant (le critère organisationnel n'est pas à lui seul suffisant).

Cette règle est établie en [1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges](#) : le marché des granits était passé entre une ville et une société et en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun il n'appartenait pas à la juridiction admin de connaître.

Le CE a privilégié la notion de régime exorbitant.

La JP s'est aussi orientée vers la circonstance que le contrat a été conclu dans un but de SP.

B - Le contrat est conclu par 2 personnes publiques

Dans ce cas on pourrait considérer que c'est bien un contrat admin. Le juge du tribunal des conflits a ainsi établi une présomption réfractable : [TC 1983, Union des assurances de Paris \(UAP \)](#) : si l'objet du contrat fait naître entre les parties des rapports de droit privé, le contentieux relève alors de la juridiction judiciaire.

[Arrêt 1990, Bureau d'aide social de Blénod les Ponts à Mousson](#) : contrat de location qui n'était pas sur le domaine public est un contrat de droit privé.

C - Le contrat conclu par un mandataire d'une personne publique

Une personne publique peut demander à une personne privée d'agir en son nom et pour son compte. Ce mandat a-t-il une conséquence sur la qualification de l'activité, et le juge compétent pour en connaître ?

La JP est constante : la réponse est positive : dès lors que le mandataire agit dans le cadre du mandat.

Comment reconnaître un mandat : [arrêt 1975, Société d'équipement de la région montpelliéraine](#) : la société n'agissait pas pour son propre compte, elle n'agissait pas comme concessionnaire de travaux publics, mais au nom et pour le compte des collectivités publiques auxquelles les voies construites devaient être remises. Ainsi, ce mandat permet de déterminer si la société agit comme mandataire.

Plus tard, le TC est confronté à la même question : [TC 1975, Commune d'Agde](#) : le mandat n'est pas évident mais le TC juge que le mandat peut être explicite mais peut être aussi implicite et donc justifier la compétence du JA.

La JP a ensuite évolué sur la notion de mandat : [TC 2022, Sociétés Allians global corporate society et aéroport de Toulouse](#) : le juge constate que le critère du mandat permet au juge d'apprécier que celui-ci est reconnu au regard de la déf des missions et des conditions d'exécution. Le mandat va plus loin encore

Paragraphe 3 : Les critères matériels reconnus par les juridictions admin

A - Le critère de la puissance publique

Le premier critère est le **critère de la puissance publique** : **CoCo 1987, Conseil de la concurrence** : a permis au juge constit de définir une réserve de compétence au juge admin. Cette réserve de compétence est analogue à celle dont bénéficie le JJ en matière de liberté individuelles. Car le CoCo l'érige comme un PFRLR

Ce principe constit est mis en oeuvre par l'article du CRPA qui dispose que « les recours contentieux contre les décisions admin sont portées devant les JA ».

La compétence du JA est très large : à chaque fois qu'une personne publique prend une décision et met en oeuvre les PPP. Cette règle s'applique aussi lorsque des personnes privées mettent en oeuvre des PPP

Pour les personnes privées leur situation est diff car elle n'est pas destinée à exercer une mission à la place de l'admin. Mais il peut arriver que pour des raisons de textes une personne privée gère des missions d'intérêt public, de SP. Dans ce cas le juge tiens compte de la spécificité de ces missions au regard des pouvoirs dont dispose la personne privée pour exécuter cette mission. Une JP est née attribuant au JA le soin de connaître des actes pris par des personnes privées parce que celles-ci exercent des PPP : **1935, Etablissement Vezia**.

Dans arrêt de **1938 caisse primaire d'aide et protection** : le CoCo reconnaît que la caisse est un établissement privé mais que le service des assurances sociales est un service public. Les actes qu'elle prend pour exécuter ce service sont des actes de puissances publiques et appartient au JA.

Arrêt CE 1943 Bouguen : le conseil de l'ordre des médecins ne constitue pas un établissement public mais appartient au JA de connaître des recours formés contre ces décisions.

B - Le critère du SP

La notion de SP est considéré comme la pierre angulaire du droit admin. Par conséquent le JA a retenu dans l'arrêt Blanco que ce critère justifiait sa compétence de JA en matière de responsabilité. Mais la compétence du JA en matière de SP n'est pas uniforme. Elle est parfois disputée ou partagée avec le JJ. C'est le cas dans 2 catégories de SP :

a) Le SP de la justice

Le SP de la justice est un SP plutôt administratif. Il devrait relever de la compétence du JA, sauf que, pour ce qui concerne la justice judiciaire, remettre au JA le soin de contrôler l'organisation de la justice judiciaire serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Ce faisant, cela compromettrait l'indépendance constit de la justice judiciaire. Que la justice soit indépendante c'est une obligation, mais en même temps le justiciable est un usager (un peu spécifique), il y a donc un SP, un budget de l'Etat. La solution ne pouvait donc pas être univoque. Il fallait qu'il y eu une répartition de compétences entre les deux ordres de juridiction. Ce partage a été fait par le **TC dans arrêt 1952, Prefet de la Guyane** : il faut distinguer l'orga et le fonctionnement de la justice judiciaire. L'organisation relève du champ du SP, et est une activité administrative. Elle relève donc de la JA, ce qui n'est pas le cas du fonctionnement

de la justice, qui relève de la JJ ordinaire.

Il y a donc une part de contentieux admin des activités judiciaire, mais non juridictionnelles : tout ce qui relève de la carrière des magistrats relève de la compétence du JA (nomination, contentieux disciplinaire, etc).

b) Caractère admin ou industriel et commercial du SP

Les SP peuvent avoir une double nature : SPA et SPIC. Cela donc des conséquences sur le droit applicable depuis la création de cette distinction par le [TC en 1921, Société commerciale de l'Ouest africain](#).

Dans cette distinction SPA / SPIC cette distinction a été définie matériellement par arrêt [1956, Union syndicale des industries aéronautiques](#) : le CE reconnaît la présomption d'administrativité des SP, sauf en cas de réunion de 3 critères cumulatifs : objet, fonctionnement et modalité de gestion de service. Ces conditions permettent de mettre en oeuvre la répartition des compétences entre la JJ et le JA, notamment dans certains litiges différents.

- rapport entre le SP et son personnel : le principe est que le JA est compétent dans les SPA. En revanche le JJ est lui compétent pour juger des SPIC. Le TC a rendu décision [2002, Préfet du Val de Marne](#) : le personnel de la société d'AirFrance relève du JJ. A l'inverse, les agents de la banque de France ressortent de la compétence du JA, mais par détermination de la loi.

Néanmoins, lorsqu'un acte relatif aux SPIC (comme airfrance) concerne l'organisation du service, le litige présente un caractère réglementaire et c'est au JA d'en connaître. [TC 1968, Air France c. Epoux Barbier](#)

Limites : le contentieux relatif aux agents de direction : depuis [arrêt 1923 Robert Lafraygere](#) : le contentieux reste de la compétence du JA. De plus, si le comptable est public son contentieux relève de la compétence du JA.

- rapport entre le SPIC et l'usagers : la compétence appartient au JJ. C'est le cas où l'admin rend un SP industriel ou commercial, ça ne justifie pas une compétence autre que judiciaire.

- rapports entre le SP et les tiers : quand c'est un SPA ces rapports relèvent du JA, quand c'est SPIC, c'est le JJ qui est compétent. Sauf que : par exception, quand le dommage est causé à un tiers à l'occasion de travaux publics exercés par le SPIC, alors la compétence devient administrative. [Affaire TC 2002, Labrosse c. Gaz de France](#).

Thème 3 : La soumission de l'administration au principe de légalité

Le droit français et le droit admin comportent de nombreuses règles qui proviennent de sources européennes et internationales. Cette irruption de droit supranationaux a eu des conséquences sur l'activité de l'admin. Dans un Etat démocratique l'admin est soumis au principe de légalité : les actes admin doivent respecter (toutes) les sources du droit. Les sources internes mais aussi les sources internationales et de droit européen qui s'appliquent dans les litiges admin. Le respect des sources est une problématique centrale de la légalité de l'activité admin. Sans respect des sources, l'activité de l'admin est hors du droit, ce qui implique de bien connaître les règles de droit international et de droit de l'UE qui sont applicables, parce que les sources de la légalité constituent les normes de référence du contrôle de l'administration.

Section 1 : L'insertion des sources externes dans l'ordre interne

La question de l'insertion est gouvernée par deux articles constit : l'art 53 et l'article 55 de la constit.

L'article 53 énonce plusieurs catégories de traités internationaux qui doivent être ratifiés et approuvés « en vertu d'une loi ». L'alinéa suivant énonce que ces traités ne prennent effet qu'à condition d'avoir été ratifié ou approuvé.

-> traités de paix, de commerce, traité ou accord relatifs à une orga internationale, les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités qui modifient les dispositions de la loi, traités qui sont relatifs à l'Etat des personnes, et les traités qui comportent cession, échanges ou adjonction de territoire.

Ces traités sont soumis à une procédure d'insertion par un processus législatif, mais les autres traités sont aussi soumis à un processus d'insertion, mais ils peuvent être mis en œuvre par un décret.

L'article 55 de la Constit prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.

=> L'art 55 impose une condition de réciprocité des traités.

Paragraphe 1 : La ratification et l'approbation

La ratification ou l'approbation constituent l'examen de l'insertion formelle d'un traité international dans l'ordre juridique interne. Cela suppose le contrôle de la loi de ratification pour les traités visés à l'article 53, ou le contrôle du décret pour les autres.

La loi de ratification ne peut pas être contrôlée par le CE mais par le Conseil Constit. Le CE est compétent pour statuer sur le décret de ratification d'un traité qui n'est pas dans une matière visée à l'article 53. Le CE, et plus largement le JA, peut connaître tout de même des traités énoncés à l'article 53 de manière indirecte. À l'occasion d'un recours contre un décret qui met en œuvre la loi de ratification. Le deuxième sont les actes administratifs qui mettent en œuvre les dispositions du traité.

L'insertion dans l'ordre interne est ainsi l'application matérielle d'un traité international conduit le juge, lorsqu'il est saisi, à s'interroger sur la légalité de cette insertion. Le JA contrôle la régularité de la ratification ou de l'approbation. Le JA se refuse à vérifier la régularité de la ratification elle-même, il se borne à vérifier qu'il existe bien une ratification. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'un traité visé par l'article 53. Le juge ne vérifie pas la compétence de l'autorité qui a procédé à la ratification. L'art 53 énonce des traités pour lesquels la loi est obligatoire, mais il ne dit pas que le législateur n'est pas compétent pour les autres traités. Autrement dit, quand le législateur ratifie un traité qui ne ressort pas de la liste de l'article 53, le CE s'estime incompétent.

Le JA a une compétence qui reste limitée au respect de la procédure réglementaire quand le législateur n'intervient pas pour ratifier. Ce qui veut dire qu'au contentieux, lorsqu'un requérant soulève l'irrégularité de la procédure de ratification, à ce moment-là le JA s'estime incompétent dès que le législateur est intervenu. À l'inverse, à chaque fois que la ratification est opérée par décret, le CE s'estime compétent et vérifie alors l'application de tout le décret. Le cas échéant, il a à faire le tri entre les dispositions du traité, et va exercer son contrôle que sur les dispositions pour lesquelles il est compétent. Il censure le décret si dans certaines de ces dispositions il ratifie un traité qui aurait dû être ratifié par la loi.

Même chose pour le cas où le traité comporte des réserves émises par la France au moment de la ratification. Il faudra écarter les dispositions qui sont réservées, et le cas échéant le JA considère qu'il n'est pas compétent pour statuer sur ces dispositions.

Le contentieux qui pose le plus problème : un requérant conteste le décret d'application d'une loi de ratification. La loi peut faire écran entre le décret et le traité. Les conditions de ratification sur l'art 53 posent des difficultés.

Un traité non publié ne produit aucun effet en droit interne, seule la publication confère un effet au traité, y compris de manière rétroactive.

Paragraphe 2 : La publication

La date de publication, en France, est la date d'entrée en vigueur du texte. La date d'entrée en vigueur du traité prévu par le traité n'est valable que si elle coïncide avec la date d'entrée en vigueur en France. Cette règle s'étend au droit de l'UE et aussi aux règles de droit dérivé de l'UE. Ce sont les règles qu'approuvent les institutions européennes pour mettre en œuvre les traités européens. Il s'agit des règlements européens.

Les directives fixent les buts à atteindre et laissent les États membres choisir les moyens pour mettre en œuvre ses buts. Les directives exigent des mesures de transposition (décret ou loi en France). Lorsque les actes de droit européen ne sont pas encore applicables en droit de l'union ils ne sont pas d'avantage en droit interne. Pour les règlements, la date d'entrée en vigueur est la date prévue par le règlement lui-même.

Pour les directives, celles-ci prévoient un délai de transposition, et donc la question qui se pose est est-ce que la directive s'applique à l'administration avant ce délai, pendant ou après le délai de transposition.

Le CE a jugé que pendant le délai les États doivent s'abstenir de prendre des mesures contraires qui viendraient compromettre les objectifs de la directive. [CE 2001, France, nature, environnement](#). À l'échéance du délai de transposition, s'il n'y a pas eu de transposition en droit interne la directive est applicable.

Paragraphe 3 : La réciprocité

L'exigence de réciprocité est remplie lorsque le dernier État signataire a déposé son instrument de ratification. Le contrôle de l'existence de la ratification par les États étrangers n'est pas qu'une question juridique, c'est aussi une question diplomatique.

Il y a par principe une procédure de renvoi au ministre des affaires étrangères. Le CE en 1981, *Rekhou* : renvoi au ministre des affaires étrangères et la question s'est posée quel effet est donné à l'interprétation du ministre. Dans un premier temps le CE a jugé qu'il était incompétent pour apprécier l'interprétation donnée par le ministre à la question sur la ratification par le traité adverse. En se déclarant incompétent, cette situation pose une question de droit : est-il possible de discuter de l'interprétation ministérielle ? Cette interprétation est alors souvent l'élément principal de la résolution du litige. La question de l'injusticiabilité de cette interprétation est contraire désormais au droit de la Convention EDH.

Les normes de droit international, de droit de l'UE sont-ils bien invocables à l'appui d'un recours formé contre l'admin ?

L'art 55 de la constit pose le principe de la supériorité de traités sur la loi nationale, et ceci sans aucune équivoque : la rédaction de l'art 55 ne laisse place à aucun doute (pas d'interprétation) et aussi parce que nous sommes dans un système moniste (≠ dualiste).

Paragraphe 1 : L'affirmation du principe de primauté

Les traités internationaux constituent désormais des sources du droit international, ce qui n'était pas le cas sous la IV^e République. Avec la constit de la IV^e, l'Etat du droit est modifié, et désormais l'article 26 dispose que les traités ont force de loi dans le cas où il serait contraire à des lois françaises. Ce qui veut dire que les traités prévalent sur la loi nationale, ce qui veut dire aussi que les traités deviennent une source de la légalité, que le droit international postérieur prime sur la loi antérieure, et donc il faut en tirer des conséquences sur l'application de la loi. Question se pose désormais de savoir si un acte admin est « légal » par rapport à la loi ou par rapport aux traités. Le juge va répondre à cette question dans l'arrêt de 1952, « Dame Kirkwood » = invoque la violation de la convention franco-américaine de 1909 relative à l'extradition entre les 2 pays. Le CE estime que cette demande est irrecevable, application directe de l'art 26. Cette recevabilité et la contrariété de la loi nationale par rapport à l'engagement international s'applique-t-elle en toute hypothèse ?

-> Lorsque le traité postérieur à la loi : le traité s'applique car dans certains cas il a fallu une loi pour insérer le traité dans l'ordre interne.

-> Lorsque la loi est plus récente que le traité : problème qui va se poser. Désormais, systématiquement, il y a le contrôle d'une norme supérieure par rapport à une norme inférieure. Ce n'est plus tellement la question de l'antériorité ou non d'un texte par rapport à un autre. = contrôle de légalité.

La loi antérieure ou postérieure, doit être conforme à la source externe. La norme nationale (inférieure) doit en toute hypothèse être écartée lorsqu'elle contrevient à la norme supérieure.

Dans le contrôle de l'acte administratif ne se fait plus directement par rapport à une loi nationale, mais avec la source externe. Si la loi contrevient au traité, le juge doit constater l'inconstitutionnalité de la loi nationale car article 55 de la constit. Dans la décision IVG de 1975, le Conseil Constit juge qu'il existe en réalité 2 contrôles de constitutionnalité :

- le contrôle sur le fondement de l'article 61 de la Constit = contrôle exercé par le Conseil Constit
- le contrôle de l'inconstitutionnalité d'une loi par rapport à un traité international ne repose pas sur l'article 61 de la constit. = compétence des juridictions ordinaires

Le conseil constit renvoie désormais aux deux ordres de juridictions le soin de dire si le droit international ou européen s'applique dans un litige au regard de la loi nationale.

Dans une décision de 1975 « Société des cafés Jacques Vabres » = la cour de cassation fait prévaloir le traité sur la loi nationale.

Mais ce n'est pas ce que va faire le CE. Quelques années auparavant il avait imaginé la « loi écran » pour faire prévaloir quand c'est nécessaire l'application de la loi nationale, en considérant qu'il fallait appliquer à l'acte contesté la loi et que cette loi faisait écran à la loi internationale. Cette position du CE va le conduire à toujours privilégier

l'application de la loi jusqu'à ce que cette position devienne impossible = la loi contrevient au droit communautaire.

Arrêt Nicolo de 1989 -> décide de considérer que le territoire de la CEE pour les élections européennes a été constitué seulement par le territoire européen, à l'exclusion des pays et territoires d'outre-mer. Il estimait que les Français vivant dans les DOM-TOM ne pouvaient pas être électeurs européens. Se pose la question de la contrariété directe entre la loi nationale et le Traité de Rome. => le CE estime que pour lui il n'y a pas de contrariété. Il en profite pour faire le contrôle que lui demande Nicolo : le CE juge que les dispositions de la loi de 1977 « ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227 du Traité de Rome ». Désormais pour le CE aussi le contrôle est possible mais la norme du contrôle c'est la constitution : le contrôle de compatibilité est possible parce que la constitution permet d'apprécier la portée du contrôle qu'il effectue.

Paragraphe 2 : La portée actuelle du principe de primauté

A) Application large du principe

- **application matérielle** : la portée de l'art 55 dépasse le droit communautaire : **arrêt 1990 « association familiale, catholique et autres »** le CE juge que la primauté s'étend à d'autres traités que les traités communautaires : primauté de la convention européenne des droits de l'homme qui prime sur la loi postérieure. Dès lors, le juge peut écarter l'application d'une loi qui n'est pas conforme au traité au moment du contrôle.

Le juge du CE, dans **arrêt 2000 « Zaïdi »** : considère qu'il y a 2 hypothèses :

- tous les États signataires de l'engagement le plus récent sont aussi parties à l'engagement le plus ancien (un traité remplace un autre)
- les parties ne sont pas les mêmes : il va appliquer d'une part le traité le plus récent des relations entre les 2 États parties au traité, et il va appliquer l'ancien traité entre les autres parties.

=> Modifié : **arrêt 2019 « association des américains accidentels »** : ces américains accidentels sont des gens qui sont nés aux E-U ayant la nationalité française par l'un de leur parent mais qui, selon le droit américain, sont aussi américains. Lorsqu'ils reviennent en France ils sont donc aussi américains. Problème : le droit fiscal américain est extra-territorial = il y a quelques années la France a fait un accord bilatéral avec les États-Unis. Le CE considère que c'est au JA de définir les modalités d'application respective des normes internationales. Le CE estime qu'il doit vérifier comment sont entrés en vigueur les modalités des normes internationales, et il lui appartient d'assurer leur conciliation en les interprétant, le cas échéant au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle : si ce contrôle n'est pas possible, le juge dit qu'il lui appartient de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendue se placer = le juge qui peut pas exercer le contrôle de la combinaison des normes internationales, il va considérer que le droit qui doit s'appliquer à la décision administrative est le seul qui est applicable en l'espèce.

L'examen des engagements internationaux conduit le JA à prendre position sur le droit applicable.

Dans un jugement du TC, 2011 « SCEA du Sheneau » le TC a jugé que cette répartition entre les textes applicables n'avait pas d'effet sur la répartition des compétences entre les ordres de juridiction : le JJ doit exercer le même contrôle lorsqu'il se trouve confronté à un concours de dispositions

- **Application dans le temps** : Le JA estime que le traité doit être appliqué de façon rétroactive si son dispositif le prévoit, cela veut dire que le traité s'applique de façon -

Le problème de l'application dans le temps est celui de savoir à quel moment la loi est devenue incompatible

avec le traité international. Il y a un moment où, parce que le traité s'applique, la loi devient inconstitutionnelle. La recherche du moment où cette incompatibilité existe est de la compétence du juge = c'est à lui de déterminer si l'incompatibilité existe avant l'intervention de la loi ou si elle apparaît après. **Arrêt Meyet** = la loi qui devient incompatible avec un traité doit être écartée. La légalité de l'acte admin sera appréciée au regard du traité. Il peut arriver aussi que l'incompatibilité de la loi résulte de la façon dont l'admin l'applique = résulte du décret d'application de la loi. L'admin peut se voir enjoindre l'obligation de prendre des décrets dans un délai raisonnable pour se mettre en conformité avec les traités européens. Arrêt Vasilikiotis. Les obligations à la charge du JA le conduisent à mettre en œuvre les dispositions de droit international ou européen, et peut importe le moment où le texte international devient compatible, la résolution du litige l'amène à devoir déterminer le moment.

B) Question de l'extension du principe de primauté en droit de l'UE

Le droit de l'UE a une particularité : ce n'est pas du droit international, et pourtant, ce n'est pas a priori du droit interne : c'est bien une source externe. Toutefois la vocation initiale pour la cour de justice du droit communautaire est de s'appliquer en droit interne, car le droit de l'UE a une spécificité par rapport au droit international. Le droit de la commu est directement visé par une disposition spécifique de la constit : **article 88-1 de la Constit** dispose que la république participe aux commu euro et à l'union euro, constitué d'Etats qui ont choisi librement en vertu des traités qu'ils ont instaurés, d'exerce en commun certaines de leurs compétences. Ce texte a été intégré dans la constit par la loi constit du 25 juin 1992 : réforme rendue nécessaire pour permettre ensuite à la loi de ratifier le traité sur l'UE de ne pas être inconstitutionnelle. La réforme de 1992 insère entre autres l'article 88-1 mais personne ne considère que cet article a un véritable effet juridique, et cette appréciation du caractère déclaratif de l'article 88-1 va disparaître, s'évanouir lorsque le CoCo statue dans le cadre d'un contrôle a priori sur la constit de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. La loi de 2004 transpose pour une part la directive commerce électronique du 10 juin 2000.

À l'occasion du contrôle de constit de cette loi, le CoCo juge que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constit à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la constit.

-> l'obligation de transposition des directives a une portée constitutionnelle : on va pouvoir invoquer cette exigence constit en cas de défaut ou de mauvaise transposition de la directive.

-> cette exigence constit ne repose pas sur l'article 55 de la Constit. C'est l'article 88-1 désormais qui est le fondement de l'obligation de transposition des directives.

La position du juge va se cristalliser par une décision prise quelques années plus tard : il se trouve soumis à contrôler la loi relative à la ratification du traité établissant une Constit pour l'Europe (décision du 19 nov 2004). Il estime que le terme constitution n'enlève pas le caractère de traité international du traité établissant une Constit pour l'Europe. Le CoCo consacre l'application de l'art 88-1 : l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international. Aujourd'hui, cela veut dire que le contrôle de constit des normes de droit européen se pratique sur le fondement de l'article 88-1, et pas sur celui de l'article 55. Il y a donc une vraie constitutionnalisation du droit de l'UE : le CoCo constate que dans notre ordre juridique la valeur supérieure reste la Constitution, et pas le traité de l'UE. = obstacle majeur à la primauté

Le CoCo, quelques années plus tard, va appliquer la JP IVG au cadre de l'article 88-1 : le contrôle de constit de l'art 55

était spécifique : par décision de 2010 « jeu d'argent et d'hasard en ligne » le CoCo adapte et transpose sa propre disposition au cadre juridique né de l'article 88-1. Il appartient au juge ordinaire d'examiner le grief d'un défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements européens de la France, désormais sur le fondement de l'article 88-1 de la Constitution.

Ce contrôle s'est encore étendu parce que le droit de l'UE n'est pas le résultat des stipulations des seuls traités. Dès le traité de Rome, il est prévu que les institutions communales soient capables d'édicter des actes normatifs : les traités ne constituent que le droit primaire, qui est mis en œuvre par du droit dérivé sur le fondement des actes alors applicables. L'acte le plus intégré est le règlement de l'UE : car il est obligatoire général et directement applicable.

Il y a également les directives de l'UE : sont des actes de droit dérivé qui fixent les buts à atteindre par les États membres, mais laissent les États libres quant au choix des moyens. Pose problème car la directive ne peut pas être mise en œuvre immédiatement, il faut laisser aux États une période de transposition. Se pose la question de savoir qu'elle est la portée juridique d'une directive euro avant son entrée en vigueur, après son entrée en vigueur mais avant l'échéance du délai de transposition qu'elle fixe, et après le délai de transposition. => c'est une question soulève des points importants pour les justiciables car ils ne peuvent pas être pénalisés de l'inertie de leur État à transposer une directive européenne.

Pour les règlements, le CE est sans ambiguïté depuis l'arrêt *Boisdet de 1998*, le CE impose à la France de devoir appliquer les règlements européens, et donc cela signifie que désormais le juge peut écarter la loi nationale si elle est incompatible avec les dispositions d'un règlement européen entré en vigueur.

Pour les directives, il n'y a pas eu de difficulté pour la situation des directives antérieures à la loi : cela veut dire que la loi est incompatible à la directive qui lui préexistait. Depuis l'arrêt 1992, « *Rosman international France* », le CE considère qu'il faut écarter l'application de la loi pour faire prévaloir celle de la directive.

Mais la question se pose de la transposition de la directive quand le délai n'est pas achevé : cette question a conduit les juridictions à s'intéresser au fondement —

Que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de loi ? Le CE a alors considéré qu'il fallait apprécier en l'absence de transposition s'il existe une autre règle ou un autre principe de droit de l'UE qui garantit l'application du texte européen, ou plus largement de l'obligation constitutionnelle de transposition. Le CE, l'arrêt 2007 « *Harselor atlantique* » le CE va vérifier alors les conditions de l'effectivité de l'obligation constitutive des transpositions en s'appuyant s'il est possible sur d'autres règles de droit européen qui sont déjà applicables. Le CE impose à l'administration d'appliquer coûte que coûte le droit de l'UE, même si la transposition n'a pas encore eu lieu. Il doit le faire en raison de cette obligation constitutionnelle. Pour s'assurer que la règle européenne s'applique, il doit alors décider d'écarter le moyen, ou s'il y a une difficulté sérieuse, saisir la Cour de justice de l'UE d'une question d'interprétation du droit de l'UE.

-> l'arrêt *Harselor* fixe une sorte de recette, de solution pour permettre au justiciable de bénéficier de l'application du droit de l'UE même quand il n'y a pas eu de transposition. = appliquer du droit de l'UE est une obligation constitutionnelle.

La jurisprudence ultérieure a appliqué les solutions d'*Harselor* pour les directives et donc le CE a ainsi jugé dans l'arrêt *Perreux* que dans ce cas le justiciable peut demander l'annulation des dispositions réglementaires de la directive lorsqu'elles sont contraires aux objectifs définis par la directive quelque soit la situation par rapport à l'obligation de transposition = même si la directive n'est pas encore transposée, l'État ne doit pas laisser subsister dans l'ordre interne ni appliquer des dispositions qui sont contraires à la directive non encore transposée. Néanmoins cette obligation connaît une limite spécifique : une clause de sauvegarde reconnue par le CE dans l'arrêt 17 dec 2021, cette clause consiste à permettre au JA

d'écarter l'application d'une directive ou d'un règlement s'il a pour effet de priver le justiciable d'une garantie constitutive qui aurait pas de protection équivalente en droit de l'UE.

Cette JP confirme ainsi un [arrêt d'avril 2021 « association French data network »](#) par lequel le CE avait fait prévaloir la recherche par le JA des règles européennes qui soit de nature à garantir l'effectivité de dispositions constitutives qui permettent l'application et la primauté du droit de l'UE sur le droit interne.

C) Les obstacles à l'extension du principe de primauté

- En droit international : le champ du principe de primauté ne concerne pas l'ensemble du droit international. Si on revient sur la lettre de l'article 55, on voit que cet article ne vise que les traités et accords, que les engagements internationaux de la France = ne couvre pas tous les traités internationaux, ainsi que la coutume internationale. [Arrêt 1997](#)

[« Aquarone »](#) : la coutume internationale ne concerne pas les justiciables en droit interne. Mais le CE a atténué un peu sa position dans [arrêt 2011 « Saleh »](#) : il faut appliquer la coutume internationale dans l'ordre interne si aucune loi n'est applicable au litige.

Cette JP a été confirmée dans [arrêt 2011 « Kandyrine »](#) : le CE a ainsi jugé que la question de l'application d'accord internationaux invocables devant lui doit être appréciée conformément à la coutume internationale.

- La constitution et les dispositions d'ordre constitutionnelles : l'application du droit constitutionnel permet et justifie que le CE mette un frein à l'application sans limite des textes européens. Cette supériorité résulte de l'effet des dispositions constitutionnelles mais ne résulte pas de la constitution elle-même.

C'est le CE qui a décidé, conformément à sa JP, de faire prévaloir le texte constitutionnel dans 2 décisions :

-> [Arrêt 1996 Koné](#) : pose la question de la légalité d'un acte d'extradition, alors que l'intéressé encourait des sanctions car l'extradition était demandée dans un but politique. Le CE estime qu'il y a un PFRLR selon lequel la France n'extrade pas un ressortissant étranger pour des motifs politiques. En reconnaissant un PFRLR, le CE énonce un PV qui lui permet d'écarter l'extradition sollicitée par le Mali et donc d'annuler le décret qui la permettait.

-> [Arrêt 1998 « Sarren »](#) : le CE adopte une rédaction très simple « la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle »

-> [Arrêt 2000 ass. plén., « Mademoiselle Fraysse »](#) : la Cour de cassation reprend mot pour mot la phrase du CE dans l'arrêt Sarren.

=> Question : est-ce que la position du CE dans l'arrêt Sarren serait compatible en droit de l'UE ? Pour la CJUE, aucune disposition, même de nature constitutionnelle ne peut justifier qu'un acte communautaire ne reçoive pas application sur le territoire national. Affaire [CJCE « Handelsgesellschaft » 1970](#)

Le CE a confirmé sa position Sarren dans [arrêt 2001](#) : syndicat national de l'industrie pharmaceutique dans laquelle il a considéré que la question des violations des traités internationaux doit être appliquée dès lors que l'application du droit constitutionnel prévalait en droit interne.

La position du CE dans l'arrêt [Arcelor](#) traduit la même préoccupation à savoir que la méthode qu'emprunte le CE se fonde sur le fait que le CE fait prévaloir les dispositions d'ordre constitutionnel.

Section 3 : L'invocabilité des sources externes

L'hypothèse d'une invocabilité priverait d'effectivité le droit euro et le droit international, ce serait un obstacle à la garantie des droits née du droit international et du droit européen.

Paragraphe 1 : La portée de l'invocabilité

L'invocabilité est à la source de l'effet direct d'une norme internationale en droit interne : possibilité d'invoquer des normes externes à l'occasion d'un procès dans l'ordre interne.

L'invocabilité du droit euro est une solution ancienne : reconnu dans **arrêt de 1963 par la CJCE dans arrêt Van Gend en Loos** : la cour explique pourquoi les justiciables euro doivent pouvoir invoquer les traités et en quoi l'effectivité du droit communautaire justifiait l'invocabilité de normes de droit dérivé.

A) L'invocabilité du droit dérivé

CM5 : 9/02

a) Condition liée au contenu

Pour qu'un traité soit invocable : il faut qu'il ait un contenu qui concerne ceux qui sont susceptibles de l'invoquer. Certains traités ont un contenu qui concerne les Etats, et d'autres ont un contenu qui concerne notamment les justiciables. La question de l'effet direct concerne cette seconde catégorie de traité.

Il faut que l'objet du traité soit en rapport avec des personnes physiques ou morales. Dans un traité il y a les normes inter-étatiques (ne sont pas invocables, inopérantes) + normes qui créaient du droit subjectif et qui sont invocables devant le juge.

Les conventions signées après le sommet de Paris sur la protection de la planète en 2015, le CE a été amené en **2020** dans une des nombreuses affaires liées à « l'affaire du siècle », : « **Commune de Grand synthe** » le CE constate que les stipulations de la convention cadre des Nations unies sur le climat et l'accord de Paris requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets directs. Il en conclut que ces 2 accords sont dépourvus d'effet direct.

b) Condition liée à la portée de l'acte

Pour qu'un traité ait un contenu qui crée du droit subjectif, il faut que ces droits aient été formellement insérés dans le chef des justiciables. Il faut que ces droits soient ouverts aux justiciables. Pour cela, il faut que les stipulations du traité soient suffisamment précises et inconditionnelles pour être d'effet direct.

Par conséquent, si une stipulation est dépourvue d'effet direct, le JA va l'écarter en considérant qu'elle ne produit pas d'effet direct à l'égard d'un particulier. **Arrêt Gisti 1997**, le CE dit que ces moyens ne peuvent pas être invoqués devant le JA. Dans un autre arrêt **Gisti de 2012**, le CE précise que lui n'avait pas de compétence pour apprécier les relations entre les Etats (entre les institutions euro le cas échéant), il appartient à la cour de justice de vérifier si la disposition euro est d'effet directe. Néanmoins le JA peut reconnaître l'effet direct d'une stipulation d'un traité, si eu égard à l'intention exprimée des parties, et l'économie générale du traité, montrent que celui-ci n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre les Etats. Le CE estime qu'il est alors compétent pour donner de l'effet direct au traité.

B - L'invocabilité des actes dérivés des traités européens

Ces actes de droit dérivé qui font normes sont les règlements et les directives.

Règlements : dans le règlement il y a le caractère directement applicable. Le règlement s'intègre dès sa publication dans l'ordre interne. Arrêt 1978 « Syndicat viticole des hautes graves de Bordeaux » : le CE a jugé que le règlement est directement applicable.

La question se pose pour les **directives**. Dans les traités il n'est nulle part indiqué que les directives sont d'application directe en droit interne. Par conséquent, la difficulté qui se pose : la situation de la directive quant à sa transposition va donc avoir une incidence sur son effet direct. Puisque la directive doit être transposée l'existence ou non de la transposition va jouer sur la possibilité pour un justiciable de l'invoquer. La directive n'a pas par elle-même un effet direct dans la jurisprudence classique du CE. Pour le CE, il fallait que des mesures utiles soient prises pour qu'elle ait un effet direct. **Arrêt Conbendit 1978**, le CE estime que les directives ne sauraient être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel. Le CE a une position de fermeture qui prévoit que lorsqu'il n'y a pas de mesure de transposition, la directive n'est pas d'effet direct.

Cette position a évolué : sous l'influence de la jurisprudence de la CJCE et parce que la non transposition peut être « un choix de l'Etat », qui aurait décidé de ne pas transposer la directive. Situation qui peut être préjudiciable, le justiciable se retrouve dans une position inconfortable car il ne peut pas invoquer une directive car l'Etat n'a pas rempli ses obligations.

Revirement le **3 février 1989 « Compagnie Al Italia »** : les autorités nationales ne peuvent légalement après l'expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les dispositions de la directive, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraire à cet objectif. Il en résulte que le juge doit faire produire à la directive ses effets en droit interne.

Conséquence :

- la directive non transposée est désormais invocable.
- le délai de transposition s'impose par lui-même : toutefois, le gouvernement français, régulièrement ne fait pas transposer des directives européennes
- désormais, c'est bien la directive qui est invocable devant le juge national. La légalité de l'acte administratif est contrôlée par rapport à la directive si l'Etat n'a pas procédé à l'obligation de transposition. Cette obligation de transposition apparaît comme le levier de l'invocabilité pour le JA. Le CE, dans **l'arrêt de 1992 « Société Arizona Tobacco products et Philip Morris France »** juge que le requérant doit pouvoir invoquer une directive non encore transposée pendant le délai de transposition. L'obligation de transposition prend effet au premier jour où la transposition doit se faire. Il n'y a pas lieu d'attendre que le délai de transposition soit terminé. La directive est donc directement invocable. L'Etat doit tout mettre en œuvre pour assurer l'application du droit européen.

Arrêt 1998 « Tête » : le CE estime que la directive doit prévaloir pour ne pas laisser les droits des justiciables en raison d'une simple date de transposition choisie par l'Etat.

La responsabilité de l'Etat est engagée lorsqu'il décide d'appliquer des textes qu'il a choisis de ne pas transposer dans l'ordre interne. Cette solution de la responsabilité de l'Etat est née dans **arrêt 1992, « Arizona Tobacco Products »** : le CE juge que la non-transposition engage la responsabilité de l'Etat pour faute commise par rapport aux obligations européennes.

L'arrêt Compagnie Al Italia fixe l'abrogation sans délai des règlements illégaux s'applique pour des situations d'après l'expiration du délai de transposition. Qu'en est-il pendant ce délai de transposition ? Lorsque la question se pose, les

juridictions nationales prennent acte des effets de l'art 88-1 de la Constit. Il pose les bases constitutionnelles de la primauté de droit de l'UE. Ceci a été décidé dans l'arrêt CoCo **décisions 2004 « loi pour la confiance dans l'économie numérique » + « traité établissant une constitution pour l'Europe »**.

Dans la première affaire : le CoCo va rendre sans objet la JP Conbendit. Dans cet arrêt, le CoCo juge que la transposition en droit interne d'une directive résulte d'une exigence constitutionnelle (art 88-1) à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution. Désormais, l'obligation de transposition au premier jour du délai de transposition d'une directive est une exigence constitutionnelle. Le CoCo fixe un principe dont le CE s'inspire ensuite pour permettre d'invoquer les directives.

Dans l'**arrêt Perreux de 2009**, qui rend toutes les conséquences de la JP de 2004 du CoCo, le CE rappelle qu'après les délais les autorités nationales ne peuvent pas laisser subsister des dispositions réglementaires ni continuer d'appliquer des règles incompatibles avec la directive. En outre, tout justiciable peut se prévaloir à l'appui contre un acte administratif individuel des dispositions précises d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris pendant les délais impartis les mesures de transpositions. => Cela parce que les traités ne prévoient pas d'applicabilité directe de la directive

Paragraphe 2 : l'interprétation et le dialogue des juges

Quel est l'office du J.A. par rapport aux traités internationaux et la mise en œuvre de ces traités. Pour le droit interne le CE reconnaît que le juge a un pouvoir d'interprétation reconnu depuis un arrêt GISTI de 1990. Les traités prévoient dès l'origine la faculté pour les juges nationaux de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de la communauté européenne : renvois préjudiciels pour 2 questions : validité des actes européens / interprétation des règlements et des directives.

Il y a une procédure qui prévoit alors que le juge national « sursoit à statuer » en attendant l'interprétation de la Cour de justice sur le point de droit.

question de savoir qu'il faut utiliser cette procédure de renvoi préjudiciel. Le CE a été retissant : dans un premier temps, il a utilisé la notion d'acte clair pour éviter de renvoyer des questions préjudicielles au juge communautaire. Le CE estimait que le juge national n'avait pas à suivre les décisions rendues par le juge européen. En l'arrêt **1964, « société des pétroles Shell Bèze »** le CE a eu recours à la théorie de l'acte clair pour dire qu'il n'y a pas besoin de renvoi préjudiciel. La position du CE a évolué à partir des années 1970, et a permis l'instauration d'un dialogue des juges entre le juge national et le juge européen.

Le CE a opté pour le dialogue des juges, entre le juge national et les juges européens, qui permet de trouver une solution la plus rapide pour le justiciable, tout en permettant l'effet direct des textes européens, notamment quand il n'apparaît pas nécessaire d'opérer un renvoi préjudiciel. Dans un **arrêt de 2006, « société De Groot En slot allium BV »** : le CE admet qu'il va suivre l'interprétation du traité et des actes communautaires de la Cour de justice, il estime aussi que l'interprétation s'impose au CE, même si la question n'a pas fait l'objet d'un renvoi préjudiciel. N'importe quel arrêt d'interprétation rendu par la cour s'impose au CE puisque cette question ressort de l'obligation d'appliquer le droit de l'UE. Il tire toutes les conséquences de l'obligation constitutive de l'art 88-1, dans l'affaire SCEA du cheneaux, le TC précise que le juge national est chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'union, il a l'obligation d'en assurer le plein effet, en laissant au besoin inappliquer de sa propre autorité toute disposition contraire. Cela renforce son obligation d'appliquer le droit européen et de saisir la cour de justice uniquement en cas de difficulté d'application des normes. Le dialogue des juges concerne aussi les relations entre le CE et la CourEDH -> Prolongement récent du dialogue des juges. Il n'existait pas de dispositif analogue au renvoi préjudiciel dans le système de la CEDH. En 2013,

un protocole n°16 a la Cour EDH a créé une procédure d'avis consultatif sur les questions de principe relatives à l'interprétation ou l'application des D&L.

Ce protocole n'est entré en vigueur qu'en 2018. Il a été appliqué presque tout de suite par le CE.

Le CE a dû attendre 2021 pour demander à la Cour EDH un avis sur un article de la convention et sur l'application du premier protocole dans [affaire 2021 « Fédération forestier privé de France »](#). L'affaire a donné un avis en 2022 par la Cour EDH qui a considéré qu'il y avait une différence de situation à faire mais qu'elle devait être proportionnée entre les associations de propriétaires existant lorsque était créée l'association de chasse et les associations de propriétaires créées ultérieurement. La cour dit que l'autorité publique peut prendre des situations différentes selon la date de création de l'asso.

Theme 4 : Les sources internes

Section 1 : Les sources de valeurs constitutionnelles

Ces sources se sont multipliées depuis la décision liberté d'asso de 1971.

Paragraphe 1 : La Constitution « écrite »

Pose la question du contrôle que peut exercer le JA sur les actes administratifs par rapport à la Constitution. Les actes administratifs pris en application d'une loi ne peuvent être attaqués directement en invoquant l'inconstitutionnalité de la loi. Cette position est constante, ancienne : [arrêt 1936 « Arrighi »](#) le CE juge que le moyen de la contrariété d'une loi à la constitution n'est pas de nature à être discuté devant le CE. La loi fait écran entre l'acte administratif et la constitution. Ce qui ne veut pas dire que la norme constitutionnelle est absente du contrôle du JA : la théorie de la loi écran admet que parfois l'écran n'a pas d'effet (idée de l'écran transparent). Par ex : [arrêt « Quintin » 1991](#) le CE estime que la mise en cause de la constitutionnalité de l'acte administratif ne conduit pas à porter un jugement sur la constitutionnalité d'une loi. L'écran est transparent et permet que le JA accueille le moyen d'inconstitutionnalité. Pour cela, il faut que la norme constitutionnelle soit suffisamment claire et inconditionnelle.

Paragraphe 2 : La Constitution jurisprudentielle

La constitution ce n'est pas seulement la lettre des textes constitutionnels. L'interprétation de la constitution d'une part par le CE, l'émergence d'autres par le Conseil d'Etat ont conduit le JA à tirer les effets de l'extension formelle et substantielle des normes constitutionnelles. Il a fallu que le Conseil d'Etat devienne une institution et que le CE en tire toutes les conséquences. Pourtant, dans la décision du Conseil d'Etat de [1962 « loi d'orientation agricole »](#) le Conseil d'Etat a jugé que ces décisions étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée. De fait le CE a été conduit à appliquer les décisions du Conseil d'Etat mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Il a fallu attendre l'arrêt de [1985 « SA des établissements outers »](#) pour que le CE vise expressément l'article 62 sur les décisions du Conseil d'Etat et applique la jurisprudence constitutionnelle.

Ce revirement de jurisprudence a vite été confirmé par [arrêt CE 1994 « société la 5 »](#) : le CE décide de citer les décisions du Conseil d'Etat pour fonder ses décisions. Cette position confirme un [arrêt de 1992 « association amicale des professeurs titulaires du musée d'histoire naturelle »](#) dans lequel le CE avait déjà repris pour son propre compte un [PFRLR](#). Le CE a découvert lui-même un [PFRLR](#) dans l'affaire codée de 1973. ??

Paragraphe 1 : Les ordonnances et la loi

A - Les ordonnances

On va parler de l'ordonnance de l'article 38 : le Parlement peut habiliter le Gouv a prendre des ordonnances dans des matières réservées au législateur et pdt une période limitée. Elles n'ont une valeur législative que si elle sont ratifiées par le Parlement. Elle sont donc insusceptibles de recours contentieux. Comme le rappelle le CE dans arrêt 2018 « conseil national de l'ordre des infirmiers » : le CE rappelle qu'a la date de la ratif le JA cesse d'être compétent pour connaître d'une demande d'annulation de l'ordonnance. => arrêt de non lieu a statuer car la ratification a un effet rétroactif (elle est législative dès sa signature, il ne change pas de nature).

En revanche, lorsque l'ordonnance n'est pas ratifiée elle conserve une valeur réglementaire : le recours en contentieux reste parfaitement possible.

Après la ratification, l'ordonnance n'est pas hors de tout contrôle : il est possible alors, a l'occasion d'un recours contre un autre acte, de soulever une QPC a l'encontre de l'ordonnance. Ex : décision du CoCo 2020 « association force 5 » : reconnaît que la QPC est possible. JP confirmée par le CE en 2020 « fédération CFDT des finances » : rappelle qu'il est tjr possible de contester par une QPC une ordonnance ratifiée.

B - La loi

Principe posé notamment par Portalis : La loi devait être comprise par tous. Le CoCo dans la décision de 1999 « codification par ordonnance » : le CoCo dit que l'accessibilité et l'intelligibilité était un OVC. L'administration est tenue de mettre en oeuvre des dispositions précises, et le juge doit veiller a interpréter la loi à la lumière des principes d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Pour le JA il n'y a pas de distinction a faire sur les questions d'application de la loi : il applique toute la loi sans s'attacher à l'objet recherché par le texte de loi, il s'applique a l'administration parce qu'il est normativement une loi. La valeur normative attaché a la loi ne concerne que l'acte de loi lui même, et n'est pas étendu aux supports rattachés a la loi (rapports annexé a une loi qui n'ont pas force de loi).

Les exemples dans lesquels on applique la loi sont nombreux :

- article 1792 du CC en matière de garantie décennale contre tte malfaçon qui n'aurait pas été visible a la reception de l'ouvrage.
- article 2060 du CC en matière d'interdiction du recours a l'arbitrage

Le CP depuis un arrêt de 1996, « société Lambda » le CE reconnaît que les dispositions du CP s'imposent a lu pour justifier son controle des actes admins.

Dans arrêt de 2001 « société des eaux et du nord » : le CE décide d'appliquer aux usagers des SP le code de la consommation : les considerer comme consommateurs avec toutes les garanties

Il y a aussi arrêt Beule 2000, le CE applique les dispositions du code des assurances a des contrats d'assurance conclu par les collectivités publiques. L'un des + grand domaine du droit privé au drit public : application du droit de la concurrence arrêt 1997 « Société Milion et Marais » le CE applique l'ordonnance de 1986 sur la concurrence, aujourd'hui codifié dans le code de commerce. A partir de cet arrêt, un acte admin ne doit pas avoir pour effet de créer une position dominante

abusives dont profiterait un opérateur économique. Il appartient à l'autorité administrative de prendre en compte le risque d'infraction aux règles de concurrence quand il prend une décision administrative : arrêt 1999 « Société EDA et aéroport de Paris » : le JA exige que les décisions de l'admin ne créent pas de situation abusive d'une position dominante pour les entreprises qui occupent le domaine public.

Paragraphe 2 : Les principes généraux du droit

Le JA se retrouve à devoir contrôler l'admin dans des situations où il n'y a pas forcément de texte pour assurer le contrôle des actes de l'admin. Il peut interpréter des dispositions à caractère législatif dont le champ d'application pourrait être étendu, mais parfois il ne veut pas, ou ne peut pas. Il est toutefois obligé de répondre à la question de la légalité de l'acte admin (sinon délit de justice). Le CE a décidé de découvrir et de formuler des principes supérieurs qui qualifient de principes généraux de droit (PGD). Ils ont toujours une origine textuelle mais parfois limitée dans son champ d'application. Le CE a défini des principes qu'il entend voir appliquer de manière généralisée dans différents litiges.

Ces principes ont une valeur qui dépend directement de l'acte dont il permet le contrôle. Ces principes permettent le contrôle d'un acte réglementaire, donc ils sont supra-réglementaire. Cette valeur supra-réglementaire autorise le juge à censurer un acte administratif.

Néanmoins, dans les premiers arrêts le CE n'y fait pas encore référence.

- **Arrêt 1936 « demoiselle Bobar »** : fixer les conditions d'accès et d'avancement du personnel féminin dans un ministère. Le texte applicable ne prévoyait pas les règles d'admission et d'avancement à certains emplois de fonctionnaire. Le CE considère alors qu'il existe un principe d'égal accès des femmes et des hommes aux emplois publics.

- **Arrêt 1944 « Dame Veuve Trompier Gravier »** : cette dame avait une autorisation de vendre des journaux dans un kiosque à Paris et cette autorisation lui est enlevée. Elle conteste le retrait. Le CE constate que ce retrait est une mesure répressive mais que l'intéressée n'avait pas pu discuter des griefs formulés contre elle par l'administration. Naissance du principe général des droits de la défense.

- **Arrêt 1945 « Aramu »** : le CE, pour la première fois, fait référence à l'expression de PGD applicable même en l'absence de texte.

La portée et la valeur de ces principes a été consolidée par la JP :

-> **Arrêt 1948 « société du journal l'aurore »** reconnaît le principe d'égalité entre les usagers du SP.

-> **Arrêt 1950 « Dehaene »** reconnaît le PGD du droit de grève + continuité du service public

-> **Arrêt 1951 « Société des concerts du conservatoire »** : reconnaît principe de l'égalité qui régit le fonctionnement du SP.

Le CE a créé des principes qui ont une valeur équivalente à la loi. Quelle serait la valeur des PGD sous la Ve République ? Sous la IVe il n'y avait pas de répartition des compétences normatives seul le législateur est compétent. Mais avec la Ve apparaît le pouvoir réglementaire de l'article 37 qui se lie au rapport à la compétence du législateur.

Arrêt 1959 « Syndicat des ingénieurs conseil » : le CE considère qu'il y a des PGD qui s'imposent à toute autorité administrative même en l'absence des dispositions législatives. L'arrêt de 1959 permet de minorer la catégorie de norme de l'article 37.

En reconnaissant qu'il y a des PGD qui ont une valeur législative, le CE participe de l'extension du champ du domaine de la loi. Tout acte réglementaire peut être censuré par un PGD de valeur législative, indépendamment de la distinction art 34 / art 37.

Pour autant, dans cet arrêt, le commissaire du gouvernement (Fournier) dans ses conclusions sur cette affaire considère que néanmoins il existe des règles non écrites qui sont simplement supplétives ou interprétatives qui sont niveau réglementaire, qui ne permettent pas la censure de tous les actes administratifs.

Cette décision de 1959 est ensuite consolidée et complétée par le CE en 1978 affaire GISTI pour tenir compte de la création du bloc de constitutionnalité. Depuis la décision liberté d'association il s'avère que certains PGD sont devenus des PVC : principe d'égalité, par ex. Le CE revisite les principes et règles de valeurs constitutionnelles et propose une hiérarchie ternaire (3) entre les principes et les règles jurisprudentielles :

- PGD de valeurs réglementaires : essentiellement des principes de procédure comme l'obligation de motiver une décision juridictionnelle ou droit d'exercer un recours hiérarchique.
- PGD à proprement dit : valeur infra législative, la loi peut y déroger mais s'impose au pouvoir réglementaire
- PGD à valeur constitutionnelle auxquels le législateur ne peut pas déroger.

Le CE a dû reconnaître des principes sur la base de textes constitutionnels, mais aussi à étendre les sources des PGD.

CM6 : 16/02.

Ainsi les PGD sont souvent fondés

Arrêt José Maria .. : le CE déduit un PGD d'une convention internationale. Question de savoir si la France peut expulser quelqu'un accusé en Espagne de terrorisme. Se fonde sur la Convention de Genève.

En dehors de ça : l'évolution de la catégorie des PGD a conduit le CE à reconnaître des PGD « techniques », qui répondent vraiment à des solutions particulières. **Arrêt 2002 Chambre de commerce et de l'industrie de Meurthe et Moselle** : l'employeur veut reclasser un salarié inapte physiquement, et si pas possible de le reclasser il veut le licencier.

D'autres PGD techniques sont reconnus, comme le droit de recevoir une rémunération qui n'est pas inférieure au SMIC. Récemment, il y a eu le retour des interprètes afghans des militaires français qui étaient en opération. Le CE, dans **arrêt 2019**, a reconnu le droit des interprètes afghans à la protection fonctionnelle (garantie contre tous les dommages), pour eux et pour leur famille, lorsqu'il leur a été accordé un visa (titre de séjour) en France.

Arrêt société KPMG : le CE a reconnu le principe de la sécurité juridique qui n'existait pas jusque-là en droit français. Dans ce même arrêt, le CE refuse un PGD du principe de la confiance légitime : des sujets de droit peuvent avoir un espoir dans l'application de la loi (en dehors de tout texte de droit positif applicable) au motif que leur droit subjectif pourrait leur donner le droit aux avantages de leur situation.

Arrêt dame Lamotte : désormais le recours pour excès de pouvoir est le recours de droit commun devant le JA.

Parmi les principes connus :

- principe du droit de la défense
- principe de l'interdiction pour tout employeur de licencier une femme enceinte. **Arrêt Dame Peynet 1973** puis repris dans le code du Travail (c'est un principe qui s'applique aux salariés, donc pas littéralement aux professions libérales)

- principe du respect de la personne humaine défunte : [arrêt Milaud 1993](#) : le CE interdit des prélèvements d'organe non autorisés par le défunt de son vivant, même à des fins d'expérimentations. => Respect de la dignité humaine, principe constitutionnel [CE 1994, Bioéthique](#).

Section 3 : Les autres sources de la légalité interne

Le CE et le JA en général ont eu une démarche proactive pour permettre à des documents émis par l'administration d'être tantôt contrôlés tantôt de servir de norme de référence pour le contrôle d'autres actes. L'intérêt est d'éviter que l'admin se cache derrière des documents qui ne sont pas des actes admin ordinaires, pour en réalité prendre des mesures qui seraient insusceptibles de recours. Aussi, l'objectif est d'éviter que l'admin produise une littérature admin qui soit secrète et / ou pas contrôlée par le juge.

Quels sont les actes qui peuvent aussi être contrôlés et servir de source de la légalité ? Il y a des actes que le juge considère comme ne pouvant pas être des sources de la légalité. Ces actes sont des actes de droit privé. Par exemple, un testament par lequel l'admin a reçu des droits : ce testament n'est pas opposable à l'administration, c'est de la compétence du JJ. Aussi, une servitude de droit immobilier est une question de droit privé.

Ces actes ne peuvent pas être des sources de la légalité. Les autres sources de la légalité doivent être recherchées du côté de l'administration elle-même : deux catégories.

Paragraphe 1 : L'invocabilité variable des contrats administratifs

Ce sont des contrats qui sont signés par l'administration, qui est liée au contrat. Ces contrats peuvent faire l'objet de recours devant le JA mais, lorsque le juge est saisi comme juge de plein contentieux (juge du contrat lui-même). En revanche, les stipulations d'un contrat administratif ne peuvent pas être invoquées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. [Arrêt 1988, Ministre Chargé du plan et de l'aménagement du territoire contre communauté urbaine de Strasbourg et l'île de Strasbourg](#). En 1982 il y avait des contrats de plan Etat - Région qui prévoyait l'installation à Strasbourg d'un équipement scientifique Synchrotron. Le CE décide qu'il ne sera finalement pas construit en Alsace mais à Grenoble -> Recours en annulation contre la décision du ministre en invoquant l'illégalité de la décision par rapport aux stipulations du contrat de plan. Rejet sur ce moyen : le CE indique que la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Cette décision a donné lieu à d'autres JP, comme relations entre les médecins et les hôpitaux par exemple.

Paragraphe 2 : L'admission du droit souple comme source

En parallèle des règlements, ou des actes individuels, décret ou arrêté, l'admin a développé des instruments dans lesquels elle propose (impose) aux administrés des mesures à mettre en œuvre, avec le fait que, contrairement aux actes formalisés, qui ont une source formelle bien identifiée, les instruments de droit souple sont des actes souvent sui generis, non prévus par une loi ou un autre règlement. Sont-ils en dehors de la légalité et de l'Etat de droit ? Le CE a répondu que ces actes devaient faire l'objet d'un contrôle, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas être contrôlés sous peine de délit de justice et ces actes ne peuvent pas être en dehors de la hiérarchie des normes, sous peine que l'admin les utilise en dehors de toute légalité. Ces actes présentent toutefois une certaine souplesse dans leur élaboration et dans leur utilisation. Ce sont des actes adaptables, mais aussi adaptables à la situation que l'admin entend régir.

Finalement, ces actes droit souple sont des actes par lesquels l'admin recherche une plus grande efficacité de son action.

Et donc une plus grande proximité avec les usagers.

Parmi les actes de droit souple on retrouve par exemple la charte des examens.

Ils sont d'une grande diversité : avis, code de déontologie, recommandations, code de bonne conduite, guide de bonne pratique, messages, lignes directrices, etc. Tous ces actes, nommés ou inommés, font régulièrement l'objet de recours devant le JA. C'est par 2 arrêts du **21 mars 2016 « société Fairvesta »**, le CE fixe la JP sur les actes de droit souple. tous les actes de droit souple n'ont pas necessaument le même traitememt. Ceux qui répondent aux deux conditions peuvent faire l'objet d'un REP et donc sont considéré comme des actes décisioires faisant l'objet du contrôle du juge. A partir de cet arret, toute postion d'une autorité admin qui remplirai l'une des deux conditions exposée par le CE est susceptible de faire l'obejt d'un recours. Cette JP est largement ettendue a de nombreux doc : **arrêt 2016 société numérocable** dans cet arret il s'agissait de prise de postion de l'autorité de la conurrence dans le cadre de l'opération de fusion entre numéricable et SFR : le CE ademt que la prise de position de l'autorité de la concurrence est donc une décision qui fait grief a numéricable.

Des messages du CSA et notamment télévisé, ont pu faire l'objet de recours et le JA a été amené a préciser qu'une mise au point relatif a un message publicitaire du CSA a la télévision, pouvait faire l'objet d'un recours en annulation.

D'autres actes qui ont fait l'objet de recours : lignes directrices émises par des autorités admin. Il y a quelques années on les qualifiais de directive. On a changé d'appellation car ont les confondait. Surtout, elles sont changé de regime juridique. Ce snt des documnets qui définissent des orientations a suivre par l'administration. Ce sont des documents qui sont généraux et sont donc des prises de position très formelle de l'admin. Quand elles etaient encore des directives elles n'étaient pas attaquables par le juge. Le CE, dans arrêt 2020 GISTI, juge que ces lignes directrices peuvent désormais etre déferé au juge de l'excès de pouvoir, dnas les cnditions de l'arret Fairvesta (susceptible d'avoir des effets notables, ou sur la situation d'autres personnes). La JP GISTI a elle ausis été largement étendye aux lignes directrices exprimée par, la plus part du temps, des AAI, comme l'ARCEM. Le CE avait estimé que les lignes directrices etaient suceptibles de recours.

Par la suite ce sont les lig,nés directrices de la ACNIL, dans arret 2019 Association la Quadrature du net et Caliopen, le CE considre que ces lignes directrices sont eles aussi susceptibles de recours.

Thème 5 : Le respect de l'Etat de droit par l'administration

C'est une question de droit administratif central. Elle pose la question de savoir si l'admin a tout pouvoir pour imposer des textes, des décisions aux administrés. Pose même la question de la définition du droit administratif.

-> Définition de Marcel Waline : « étude du pouvoir discrétionnaire des autorités admin et de sa limiation en vue de la sauvegarde des droits des tiers. »

Question de savoir quelles sont les obligations a la charge de l'admin pour limiter son pouvoir ? => L'administatrimon doit agir dans le respect du droit et du principe de légalité. L'administration doit répondre de ces actions contraires au respect du droit. L'administration doit bien répondre devant le juge des illégalités quelle commet ou laisse commettre. L'Etat de droit renvoie donc principalement a une administration dont l'exercice de la puissance publique est contenue, encadrée par des règles de droit, et par la possibilité de tout administré de saisir un juge pour en contester l'application.

Deux conséquences :

- l'admin a des obligations qui l'empêchent de prendre des décisions qui écharperaient au contrôle du juge
- cette soumission n'est pas uniforme, elle ne prend pas la même forme parce que l'admin n'a pas toujours le même

pouvoir. En effet, le pouvoir de l'admin est encadré par des règles de droit qui lui laissent plus ou moins de marge pour agir, intervenir. Quand les règles de droit laissent à l'admin une marge importante d'action, on dit qu'elle a un **large pouvoir discrétionnaire** : le juge exerce un contrôle minimum sur son action, il va sanctionner l'admin que si elle a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant le droit applicable. A l'inverse, quand les textes ne laissent pas de marge d'application à l'administration (ils imposent à l'admin d'agir dans un sens déterminé, sans qu'elle puisse avoir de marge d'appréciation) on dit alors que l'admin a une **compétence liée par le droit positif**, les textes en vigueur, et le juge a donc un pouvoir plus large, plus étendu sur les décisions prises par l'admin. (voir tableau annexé)

=> Le contrôle de l'admin varie en fonction des textes applicables, en laissant d'un côté plus ou moins de marge à l'admin pour agir, et moins ou plus de marge au juge pour la contrôler. Le juge exerce un contrôle sur les actes pris par l'admin en fonction des sources du droit applicable. Mais pour contrôler, il faut qu'il y ait matière à contrôle, or tous les actes de l'admin ne sont pas contrôlables : certains ne méritent pas d'être contrôlés, ou échappent au contrôle du JA car n'affectent pas la situation des administrés. Pour être attaquant, il faut que l'acte présente le caractère d'une décision. Mais en réalité la JP montre que la notion même de décision n'est pas formellement requise pour justifier la recevabilité d'un recours. Le juge emploie une terminologie très variable pour identifier des actes qui sont justiciables devant lui.

Les actes susceptibles de recours sont des actes qui arrêtent une position définitive : un acte qui arrête une décision provisoire n'est pas une décision admin.

Les qualifications nombreuses utilisées par le juge pour qualifier une décision ou un acte de document susceptible de faire l'objet d'un recours et une condition de leur justiciabilité. Dans l'arrêt Dame Lamotte de 1950, le CE précise que le recours pour excès de pouvoir, le recours au fond d'annulation, est ouvert même sans texte contre tout acte administratif. Il suffit que cet acte présente des effets pour des administrés.

Néanmoins, tous les actes administratifs ne sont pas susceptibles de recours, ils échappent au contrôle du JA : il se déclare incompétent pour statuer sur leur légalité, et donc que le recours formé à leur encontre est irrecevable, et donc le juge rejette ces recours.

Les actes insusceptibles de recours sont les actes admin que le JA considère comme trop importants pour qu'il puisse les contrôler : les actes de gouvernement. A l'inverse, il y a des actes mineurs, sans grande importance, que le juge considère comme ne pouvant pas lui être soumis et pour lequel il rejette le recours : les MOI (mesures d'ordre intérieur).

Section 1 : Les actes de gouvernement

Ce sont les actes du gouvernement. Conséquence : ce ne sont pas des actes législatifs, ce sont bien des actes issus d'autorités qui exercent le pouvoir exécutif et donc la question de la compétence du JA est entièrement posée. Savoir si ces actes peuvent faire l'objet d'un recours. La question se pose parce que les autorités qui édictent de tels actes sont administratifs mais aussi politiques. A ce titre, ces actes ont un traitement devant le JA qui va différencier selon la nature, l'effet, ou la portée de l'acte considéré. Cette catégorie a pour but d'éviter que le juge, par sa propre décision, s'immisce dans les affaires du gouvernement. Le juge a lui-même construit cette notion d'actes de gouvernement pour éviter de telles emixion. Toutefois il n'existe pas de définition des actes de gouvernement. C'est donc au cas par cas, au gré des régimes politiques et des circonstances politiques, que la notion s'est étoffée et que régulièrement, certains actes échappent au contrôle du juge.

-> Tous les actes du gouvernement ne sont pas des actes de gouvernement : la plus part des actes du gouvernement ne

sont pas de tels actes de gouvernement : ils sont attaquables en général devant le CE. A l'inverse, quand le juge considère qu'il est en présence d'un acte de gouvernement il renonce alors à exercer son contrôle sur cet acte. On atteint une forme de limite du droit, de l'Etat de droit, puisque les actes de gouvernement traduisent ainsi une forme d'arbitraire, laissé au gouvernement. Cette part d'arbitraire fait que le juge ne contrôle pas les actes de gouvernement.

Pourquoi parmi les actes du gouv il y a des actes de gouv ? Au départ c'est le mobile politique de l'acte qui explique le juge ne peut pas en connaître. [Arrêt CE 1822, Lafitte](#) + Arrêt [1852 Famille d'Orléans](#). Le CE abandonne plus tard le mobile politique dans [arrêt 1875, Prince Napoléon](#) : le CE abandonne et sans donner de mobile il considère qu'il est compétent pour connaître de la suppression du Prince Napoléon de la liste des généraux de l'armée française.

Désormais, il estime qu'il exerce un contrôle (ce qu'il ne faisait pas depuis l'arrêt Lafitte) sur les actes qui pourraient avoir un mobile politique, et le cas échéant il s'estime compétent. [Arrêt 1954 Barel](#) : le CE statue sur la légalité et censure la décision écartant Barel car se fondait exclusivement sur ses opinions politiques. Le juge n'écarte par le motif politique, mais en n'en tient plus compte à titre principal et va substituer un nouveau critère pour savoir s'il peut exercer son contrôle. Ce critère est celui de la détachabilité de l'acte attaqué, entre les rapports entre le pouv exécutif et les autres pouv publics constituts, et d'autre part la conduite des relations internationales.

- Soit l'acte attaqué est détachable : le CE exerce un contrôle sur l'acte comme sur tout autre acte admin
- Soit pas détachable : il estime qu'il n'est pas compétent pour connaître de ces actes.

Paragraphe 1 : Les rapports entre le pouvoirs exécutifs et les autres pouvoirs publics constitutionnels

Le premier terrain est celui des relations entre le pouv exécutif et le pouvoir législatif. Par exemple la volonté, la décision du gouv de soumettre un projet de loi au Parlement. [Arrêt 2020, Commune de Grande Synthe](#) :

Prérogatives du Président de la République : la notion d'acte de gouvernement dépasse le gouv lui-même.

Par exemple : le refus de signer le décret de promulgation d'une loi, décision de dissoudre l'Assemblée Nationale, décision de recourir à l'article 16 de la Constit : acte de Gouvernement selon [l'arrêt 1962 Rubin de Servens](#).

En 1995, Chirac prend la décision de reprendre les essais nucléaires en Polynésie, acte de gouvernement. Idem pour la nomination d'un membre du Conseil Constitutionnel.

Paragraphe 2 : Les rapports du gouvernement dans le cadre des relations internationales

Le JA estime que ce n'est pas de la compétence du juge interne de décider quelle est la conduite des relations internationale du pays, ou de freiner les engagements internationaux de la France. Il y a donc des matières qui échappent au contrôle du JA. C'est le cas de la décision de suspendre la décision d'un accord international, ou le refus du gouvernement de soutenir une candidature française dans une organisation internationale. C'est le cas aussi des réserves à un traité.

Enfin, c'est le cas de la mise en oeuvre d'une décision d'une instance intergouvernementale créée par un accord international.

Pour autant, la JP a ouvert la détachabilité de certains actes, de sorte que la catégorie d'actes de gouvernement s'est réduite, c'est le cas notamment d'une décision de rejet d'une demande d'extradition d'une personne de nationalité étrangère : [Arrêt 1993, Royaume Unis de Grande Bretagne et Irlande du Nord et gouverneur de la Colonie Royale d'Hong-Kong](#). Le juge considère qu'il est compétent pour juger de la légalité de la décision de rejet de la demande

d'extradition. Arrêt SARL du parc d'activité de Blotzheim : le CE a fait

Arrêt 2025, le CE a statué sur la question de la légalité des décisions de rapatriement de femmes et d'enfants qui étaient en Syrie, dans la zone qui était contrôlée par l'organisation terrorisme de l'Etat islamique. Dans ces arrêt, le CE admet que pour les femmes et les enfants la décision n'est pas détachable, en revanche il admet sa compétence concernant les hommes qui sont partis volontairement en Syrie.

Section 2 : Les mesures d'ordre intérieur

Il y a l'idée qu'il y a des actes pris tous les jours par l'admin qui témoignent de la vie intérieure de l'admin. Ils sont trop nombreux pour être attaqués. Certes, ils peuvent être désagréables mais ne témoignent que du bon fonctionnement du service. Ces actes ne sont pas tous attaquables parce que trop peu importants. C'est le cas de simples lettres écrites par un ministre qui reprennent des décisions déjà prises par ailleurs : [arrêt 1999 association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire](#). C'est aussi le cas de simples notes d'actualité, arrêt GISTI.

Il est impossible de faire état de toutes les MOI. Pourtant il y a des secteurs de la vie admin qui présentent un intérêt, où les MOI sont les plus fréquentes. Ces SP fonctionnent de manière fermée : services pénitentiaires, services militaires, services scolaires et universitaires, ou encore les services hospitaliers.

CM7 : 2/03

Paragraphe 1 : Le service pénitentiaire

Progressivement, sous l'influence de détenus, de plus en plus d'actions ont été menées contre des mesures relatives au fonctionnement interne des prisons. [Arrêt Cailol](#) : il n'y a pas de qualification d'acte susceptibles de recours.

Le droit des personnes incarcérées a changé : les avocats ont le droit de rentrer dans les prisons par ex. Le JA a été saisi de ces mesures et question de savoir si ces mesures font, ou pas, grief.

-> Le refus opposé à un détenu d'avoir accès à la correspondance qu'il entretient avec son avocat : le JA a considéré qu'un tel refus est une mesure qui fait grief, depuis les années 80.

-> Des mesures comme celles qui refusaient des avantages tels que l'achat de denrées alimentaires sont elles aussi susceptibles de recours.

Le grand changement est fait dans [l'arrêt Marie de 1995](#) : mise en cellule disciplinaire des détenus = décision faisant grief. Toutefois, la mise en isolement ne fait pas grief, sauf si elle modifie la situation de l'individu : [arrêt Remli](#). Si elle modifie les conditions matérielles de sa condition (repas, promenade, etc), la décision fait alors grief.

La JP a évolué favorablement, en revanche lorsque la mesure reste justifiée par une action de l'intéressé (la personne en prison) alors il ne peut pas se prévaloir de cette décision pour l'attaquer : [arrêt 2003 Garde des Sceaux c/ Frérot](#). Le détenu refuse de se soumettre à une fouille, il est donc placé en cellule d'isolement : ce n'est pas une décision faisant grief.

Le changement d'affectation d'un détenu à un autre : change de position de vie mais aussi de son milieu géographique.

Paragraphe 2 : Le service militaire

Il y a également des MOI dans le service militaire. La JP est intervenue avec un [arrêt Hardouin 1995](#) : punition d'arrêt infligée à un militaire.

Jusque là, les punitions d'arrêts étaient insusceptibles de recours.

Paragraphe 3 : Les services scolaires et universitaires

Dans les universités il y a des mesures qui ne sont pas attaques. Depuis une trentaine d'années il y a une restriction des MOI.

Arrêt 1954, Chapou : le CE a jugé que l'interdiction faite aux filles de venir en classe en pantalon de ski, sauf par temps de neige, était parfaitement justifiée.

L'affectation d'un élève dans une classe n'est pas attaquable. En revanche, si la mesure d'affectation a des effets sur le déroulement de la scolarité, alors la mesure devient attaquable : **arrêt CAA Versailles 2005** : décision de l'école d'affecter dans des classes différentes des jumeaux de 4 ans contre la volonté de leurs parents, et en présence d'un certificat médical émettant un avis réservé sur la séparation des enfants.

Idem, les circulaires sur les punitions scolaires étaient des MOI, mais la circulaire qui les consacrait était attaquable.

Aussi, le règlement intérieur des établissements est au cœur de contentieux : **arrêt Kherouaa 1992** : les mesures portant atteinte à la liberté d'expression des élèves ne sont plus des mesures d'ordre intérieur mais des actes administratifs faisant grief, qui sont donc susceptibles de recours.

-> le cas des élèves indisciplinés à la cantine scolaire

Paragraphe 4 : Les mesures de services relatifs au personnel

Ils font l'objet de manière constante aux MOI. Toutes les mesures dans le service ne peuvent pas être attaquables sous peine de paralyser l'action administrative. Il y a des mesures qui restent en dehors du contrôle du juge : **arrêt 1984, Melki**, prof de fac qui conteste la nature des enseignements qu'il lui avait été attribué pour l'année à venir. Le CE estime que c'est une mesure d'organisation du service sans incidence sur les prérogatives qu'il tient de sa fonction. Ce n'est pas la mesure elle-même qui rend l'acte insusceptible de recours, ce sont ses effets. Les mesures prises dans l'intérêt du service qui portent atteinte aux droits et aux libertés et aux prérogatives que les agents tirent de leur statut sont attaquables. Idem, sont aussi attaquables les mesures qui emportent une perte de responsabilité. **Arrêt Bourjolly 2015** : changement d'affectation d'un agent est susceptible de recours (sauf si elles ont aucune conséquence).

Section 3 : Le décalage du standard de la légalité

Il y a plusieurs niveaux de légalité possible dans un Etat de droit parce que les circonstances de la vie politique, climatique, sanitaire, diplomatique, mouvements sociaux, attentats terroristes, etc peuvent conduire à adapter l'action de l'Etat et des administrations pour faire face aux différentes difficultés, mais toujours dans le respect de l'Etat de droit. En tout état de cause, l'admin doit rester soumise au droit, mais elle peut prendre des mesures qu'elle ne prendrait pas normalement : pendant le Covid l'interdiction de se rassembler, etc. Ces mesures doivent pouvoir rester sous le contrôle du juge, qui va en apprécier la légalité mais selon des standards adaptés aux circonstances. Pour autant, ce décalage du standard normal de la légalité vers une période de circonstances anormales doit être provisoire, et ce, dès le départ. Il doit être temporaire, localisé, et l'admin ne peut pas agir au-delà des nouvelles limites provisoires et temporaire de la légalité.

Paragraphe 1 : La période de l'article 16 de la Constitution

Cf **article 16 de la Constitution**. Permet au Président de prendre des mesures exigées par les circonstances. Arrêt Rubin de Servens 1962 : la décision de mise en application de l'article 16 présente le caractère d'un acte de gouvernement = pas attaquant. Toutefois, pour les décisions prises pendant l'exercice de ces pouvoirs dépend des domaines dans lesquelles elles sont prises.

- porte sur une **matière législative** : l'acte prend un caractère législatif même si c'est une décision du Président : le JA ne peut pas en connaître
- porte sur une **matière administrative** : le JA peut en connaître la légalité

Paragraphe 2 : l'état de siège

Renvoie directement à une situation militaire. Depuis une **loi de 1849**, reprise aujourd'hui dans le code de la défense, peut être déclaré par décret en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. L'état de siège dure 12 jours, mais il peut être autorisé de façon plus longue par le Parlement : Il faut une loi pour que la France puisse rester en état de siège. C'est une situation qui fait varier les standards ordinaires de l'Etat de droit, mais pour autant, entre état de siège et Etat de droit il n'y a pas d'incompatibilité : **l'article 2121-8 du Code de la défense** dispose que nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continuent de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendu par les articles cités précédemment.

Lorsqu'il y a l'état de siège, les pouvoirs dont l'autorité civile, y compris la justice, était investi pour le maintien de l'ordre de la police, sont transférés à l'autorité militaire.

Arrêt 1915, Delmotte : fermeture des débits de boisson sous le régime de l'état de siège

Paragraphe 3 : Les états d'urgence

A - Etat d'urgence sécuritaire

Il n'a pas pour effet de confier le pouvoir à l'autorité militaire. A pour effets de concentrer les pouvoirs aux autorités civiles : leur permettre d'agir plus vite.

-> L'état d'urgence reste aussi une situation temporaire.

L'état d'urgence sécuritaire a été décidé 9x depuis la **loi de 1955** qui la crée. (3 pdnt la guerre de l'Algérie, 4 fois en outre-mer, et 2 fois en métropole)

L'état d'urgence est instauré pendant 12 jours et peut être prolongé.

Même en l'absence d'une loi, les autorités admin peuvent prendre des mesures qui dérogent aux standards ordinaires, en cas de circonstances exceptionnelles. Par ex : on peut interdire la circulation des personnes et des véhicules, interdire le séjour d'une personne dans un département, assigner à résidence des individus, dissoudre des associations ou groupe qui participent à la commission d'acte portant atteinte grave à l'ordre public, etc.

Arrêt Frampart 1960 : interdiction de la publication à Alger des tribunes de presse d'articles opposés à la politique gouvernementale

Arrêt Sieur Fabre-Luce 1967 : —

B - Etat d'urgence sanitaire

Historiquement, il y a eu des lois de police sanitaire : en 1822 le Roi avait pris une mesure qui interdisait la circulation des individus aux frontières pour empêcher la propagation de la fièvre jaune. En 1902, les maires et préfets avaient eu le pouvoir de prendre des règlements sanitaires pour prévenir et protéger la santé publique.

Enfin, en 2020 le Président a instauré l'état d'urgence sanitaire, mais c'était une législation adoptée en 2007. Les mesures d'urgence sanitaire prises en 2020 ne sont que l'application de **l'article L3131-1 du Code de la santé publique**, prévoyant la possibilité de mesures d'urgences en cas de mesures sanitaires graves. Le Conseil d'Etat, en 2020 a jugé 647 recours. Dans plus de 200 affaires des avancées ont été réalisées durant l'audience (l'Etat a abrogé des décisions avant l'intervention de la décision juridictionnelle). Dans 51 affaires, il a suspendu des mesures du gouvernement ou de collectivités territoriales.

Arrêt 2021, : statue sur le droit des français à rentrer en France. Le CE a estimé qu'il ne peut pas être porté atteinte aux droits fondamentaux qu'à tout français de rejoindre le territoire national en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l'intérêt public.

Paragraphe 4 : Les circonstances exceptionnelles

Selon la JP du CE, l'admin peut prendre des mesures qui seraient illégales en temps normal, quand des circonstances exceptionnelles, suite à la survenance d'événements graves et imprévus, se produisent.

Ex : en cas de guerre, éruption catastrophique d'un volcan, etc.

Les circonstances exceptionnelles sont dans le GAJA :

- **Arrêt 1918, Heyriès** : procédure disciplinaire et il n'a pas pu avoir droit à la communication de son dossier. Le Président de la Rep, en temps de guerre, avait considéré que si tous les militaires poursuivis avaient accès à leur dossier, le trop grand nombre d'actions disciplinaires paralyserait le fonctionnement de l'armée. Le CE a dit que ce sont des circonstances exceptionnelles, ce n'est pas illégal car il aura le droit de communication de son dossier après la guerre.

- **Arrêt 1919, Dame Dol et Laurent** : se sont des filles galantes, le préfet maritime interdit dans les bars de servir à boire aux filles isolées ou accompagnées (lutte contre la prostitution). Elles contestent que ces mesures du préfet maritime soient liées directement aux circonstances exceptionnelles. Le juge rejette le recours, considérant que les limites du pouvoir de police dont l'autorité de police dispose pour le maintien de l'ordre et de la sécurité ne saurait être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre.

- **CE 2025, « Ligue des droits de l'homme et association La Quadrature du net »** : interruption de l'usage de tiktok en Nouvelle Calédonie. Toutefois, la mesure est illégale car interruption totale du service, pour une durée indéterminée, liée seulement à la persistance du trouble à l'ordre public. Même en période de circonstances exceptionnelles, il ne peut pas y avoir une telle atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.

=> Soulève la question de l'avenir des circonstances exceptionnelles...

Thème 6 : Les contentieux de l'administration

L'administré peut exercer un recours devant les juridictions administratives : TA, CAA etc, devant des juridictions administratives spécialisées, mais ces actions sont menées suivant des recours très formalisés. En droit administratif, il y a des recours pareils que le juge a entendu classer les demandes qui sont faites par les justiciables. Cette classification doit être impérativement respectée : une demande au juge qui n'entrerait pas dans le champ d'un recours déterminé serait au mieux sans objet, au pire irrecevable : le juge ne l'examinera pas.

Cette théorie de recours force le justiciable à s'interroger sur la demande qu'il forme à l'administration.

Section 1 : La distinction des recours contentieux

Les deux distinctions que l'on va voir se recoupent.

Paragraphe 1 : Distinction en fonction des pouvoirs du juge

Les pouvoirs du juge sont variés : pouvoir d'annulation, pouvoirs de réformation, d'indemnisation, d'interprétation, et même le pouvoir de répression. À ces pouvoirs correspondent presque autant de contentieux, et la distinction en fonction des pouvoirs du juge a été construite par des membres du CE au 19^e siècle par successivement Léon Aucoc puis Edouard Laferrière, dans un ouvrage de référence « Traité de la JP administrative et des recours contentieux » de 1887.

Tout ce qui y est indiqué a été suivi et a construit la JP du CE.

Laferrière a imaginé une division de toutes les demandes faites au juge en 4 branches du contentieux :

A- Le contentieux de pleine juridiction (= plein contentieux)

C'est le contentieux dans lequel le juge a les pouvoirs les plus larges puisqu'il peut juger aussi bien des questions de droit objectif que des situations de droit subjectif.

Il faut qu'il y ait un texte qui dise que le juge administratif a un pouvoir d'annulation de plein contentieux. S'il n'y a pas de texte le recours relève de l'excès de pouvoir.

Sinon, le JA a d'autres compétences en plein contentieux : il est le juge de la responsabilité de l'administré.

Il y a aussi des matières :

- le champ du **contrat** car concerne des parties.
- le contentieux en matière **fiscale** relève aussi du plein contentieux, pour permettre le recalcul des bases d'impositions par ex.
- enfin, le contentieux **électoral** relève lui aussi du plein contentieux. En effet, il n'y a pas de décision à attaquer. Le JA a des pouvoirs très étendus en matière électorale : il peut annuler les résultats d'un bureau de vote

- Arrêt 1950, dame Lamotte :

- photo

Le second recours de plein contentieux est le déféré préfectoral (fait par le préfet contre les actes des collectivités territoriales)

B - Le contentieux de l'annulation

- Photo

CM8 : 9/03

C - Le contentieux de la déclaration / interprétation

Ce sont des contentieux où le pouvoir du juge est moins important que dans le contentieux de l'annulation. Cela va de la simple explication du sens de la décision, jusqu'à l'indication de la validité d'un acte administratif. Ce contentieux présente une forme de parenté avec l'annulation dans l'analyse que fait le juge, et pas dans les pouvoirs que sont les siens. Quand le juge examine la validité d'un acte admin, après qu'il a été saisi par le JJ, c'est le mécanisme des questions préjudicielles, il va vérifier si l'acte est légal ou illégal.

Le contentieux va permettre de savoir si l'acte doit rester dans l'ordonnement juridique.

Dans quelles voies ce recours est possible ?

- Lorsque le JA est saisi par le JJ : interprétation ou appréciation de légalité d'un acte indiv ou réglementaire.
- Le JA fait une analyse de la validité d'un acte administratif lorsqu'il exerce l'examen de l'exception d'illégalité de l'acte attaqué devant lui.

Exception d'illégalité = ce n'est pas un recours, pas une voie de droit principal mais une voie de droit incidente qui est mise en œuvre par l'auteur d'un recours qui utilise une voie de droit principale pour contester un acte dont procède l'acte attaqué au principal -> un requérant fait un recours, il soulève une argumentation contre l'acte attaqué. Dans son argumentation, il conteste notamment que l'acte admin supérieur à celui qui l'attaque au principal est illégal. Il espère que le juge déclare l'acte supérieur illégal car privera de fondement légal l'acte qu'il attaque.

Le juge administratif ne peut annuler l'acte attaqué au principal, il ne peut pas annuler l'acte supérieur = il ne peut que déclarer l'invalidité de l'acte supérieur. Cette invalidité entraînera alors l'illégalité de l'acte attaqué au principal (l'acte inférieur)

=> Le juge a des pouvoirs déclaratifs qui relèvent du contentieux de la déclaration et aboutissent à des conséquences moindres concernant l'acte déclaré invalide.

Arrêt All'Italia 1989 : conduit le CE à juger que tout acte réglementaire invalide doit être abrogé sans délai par le JA.

Ce contentieux a évolué avec la création par le législateur avec une **loi en 2016 sur la modernisation de la justice du 21^e siècle**. Ce texte a créé le recours en déclaration de droits : il est auj a l'**article L77-12-1 du Code de justice administrative**. Le recours en reconnaissance de droit permet à une asso ou un syndicat de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels, résultants de l'application d'un texte en faveur d'un grp indéterminé de personnes ayant le même intérêt. La loi ajoute que cette action peut tendre notamment au bénéfice d'une somme d'argent qui serait légalement due, ou à la décharge d'une somme illégalement réclamée.

Ont été jugés le droit des agents d'une Collectivité territoriale à être payés des heures récupérées qui leur restaient dues par leur employeur.

D- Le contentieux de la répression

Dans ce contentieux le JA se comporte comme le juge pénal. Il a le pouvoir d'infliger des amendes en raison de contraventions.

Dans quel cas le JA exerce-t-il ce contentieux ?

-> **Les contraventions de grande voiries** : infractions par lesquels des auteurs ont porté atteinte matériellement au domaine public immobilier. Le juge organise le système de répression « pénale » de toutes les atteintes au domaine public immobilier, sauf en matière de voiries routières.

Ex : pollution dans une voie navigable comme un canal, destruction de biens administratifs (amphi)

Paragraphe 2 : La distinction en fonction de la situation juridique du requérant

Distinction systématisée par Léon Duguit qui distinguait le contentieux objectif des contentieux subjectifs.

- Contentieux objectif : le juge est saisi d'une question de droit objectif, d'un rapport de compatibilité / conformité entre deux textes, dont l'un est l'acte attaqué.

- **Rapport de conformité** : implique que l'acte attaqué soit strictement conforme, en tout point ressemblant l'acte supérieur. Il exclut toute marge d'interprétation ou d'appréciation entre les 2 actes.

- **Rapport de compatibilité** : il est exigé de l'acte attaqué que celui-ci ne contrevienne pas à l'autre acte. L'auteur de l'acte attaqué dispose d'une marge d'appréciation, d'interprétation pour édicter l'acte qui est attaqué.

=> Le JA contrôlera la légalité de l'acte de manière + ou - souple selon la nature du rapport de légalité.

C'est le contentieux de l'excès de pouvoir, ou encore l'appréciation de la légalité d'un acte administratif, ainsi que le contentieux électoral. Il y a également le contentieux des édifices tombant en ruine ainsi que le contentieux de la répression.

- Contentieux subjectif : A l'inverse, il y a des matières où le contentieux est naturellement subjectif, ce sont des contentieux où la question de droit posée permet de savoir si les droits subj d'une personne ont été atteints. Par exemple, question de savoir si la victime détient une créance sur l'admin. Aussi, le contentieux contractuel est lui aussi subjectif.

Néanmoins, cette distinction subj / obj est parfaitement discutable : lorsqu'un fonctionnaire fait un recours contre un acte qui lui refuse l'option d'une prime qu'il croit lui être due c'est une question de droit objectif car question de savoir si le refus est légal ou non, mais le requérant n'est pas dénué d'arrière-pensées, en recherchant l'annulation de l'acte du refus de prime, il cherche à obtenir du juge une décision qui conduira l'admin à lui accorder. C'est donc bien une question de droit subjectif : est-ce qu'il a le droit à la prime.

Aussi, le contentieux du contrat pose la question de savoir si les règles européennes et française applicables à un appel d'offre ont été respectées. C'est bien une question de droit objectif.

En réalité, dans de nombreux cas, la distinction entre les 2 contentieux est assez limitée, de sorte qu'il y a une sorte de porosité dans des contentieux qui relèvent des 2 catégories.

Cette distinction présente des intérêts liées aux pouvoirs du juge, et la question de savoir si le requérant cherche l'annulation ou pas de l'acte et cela entraîne des différences dans l'étendue de la demande, dans les moyens. -> Le juge n'admet pas des moyens de faits

Un moyen de faits en plein contentieux : est-ce que le fait générateur du dommage s'est produit ou non ?

En excès de pouvoir, le juge applique le droit applicable au jour de la publicité de la décision attaquée.

En plein contentieux, on applique le droit en vigueur au jour de la décision du juge.

La remise en cause de la distinction entre les 2 est d'abord le résultat de l'office du juge.

Paragraphe 1 : l'office du juge de l'excès de pouvoir et du juge de plein contentieux

Il y a une remise en cause de la distinction par le fait du JA lui-même, qui, depuis une vingtaine d'années, a décidé de ne plus se laisser enfermer dans la rigidité de la distinction entre le plein contentieux et l'excès de pouvoir. Cette situation est aussi le résultat d'une forme de brouillage entre le caractère obj et subj de certaines questions posées au juge, et est surtout le résultat de ce que les requérants demandent au juge des questions qui ne se limitent pas à l'annulation d'une décision admin. Ex : fonctionnaire qui fait un recours contre le refus de l'obtention d'une prime : qu'est-ce qui se passe si le juge annule ? Le juge a tiré parti de son office pour donner une réelle effectivité à son contrôle : à rendre l'action utile pour le requérant en cas d'annulation. Mais le chemin pour rendre utile une demande est compliquée : le principal piège est l'irrecevabilité de son recours. L'un des motifs d'irrecevabilité est de ne pas demander au juge ce qui correspond au recours formé par le requérant. -> la théorie des recours a pour effet relatif d'enfermer le requérant qui ne peut pas demander autre chose que ce qui relève du recours qu'il forme : si l'auteur du recours pour excès de pouvoir ne peut demander que l'annulation de l'acte qu'il attaque, rien d'autre.

Le JA a ouvert le cadre : cette ouverture est liée à l'exigence d'utilité du recours. Le juge admet dans certains cas que la demande d'annulation d'un acte administratif soit accompagné d'une demande d'indemnisation liée à l'illégalité de la décision contestée.

L'agent fait un recours en annulation du refus de prime et demande en + l'indemnisation des primes qu'il aurait dû obtenir si elle lui avait été accordée.

Est-ce que la demande accessoire d'indemnisation change le contentieux ? Le juge estime que non : un recours pour excès de pouvoir d'une demande d'annulation d'une décisions pécunière reste dans le champ du contentieux de l'excès de pouvoir, depuis [arrêt 1968, Société la foncière des Champs Elysées](#). Plus récemment, dans un avis Société anonyme laposte, le CE a estimé que la nature d'un recours exercé contre une décision à objet pécunière ets fonction, tant des conclusions de la demande soumise à la juridiction, que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions. -> si le recours est un recours pour excès de pouvoir, le recours demeure un tel recours, même s'il comporte des conclusions indemnitaires. [Décision Marcou 2011](#) le CE avait déjà jugé que le requérant qui présente des conclusions au fin d'annulation pour excès de pouvoirs d'une décisions et des conclusions au fin de réparation du préjudice lié à cette illégalité fautive, l'action demeure un recours pour excès de pouvoir.

Le recours, les moyens eux-même, font que le recours suit toutes les règles du recours pour excès de pouvoir. Le juge, dans son contrôle, utilise les méthodes du contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et pas les méthodes de contrôle du juge de plein contentieux.

La réparation du préjudice liée au refus de la prime va dépendre d'un fait générateur qui n'est établi que par l'illégalité

de la décision. Or, cette illégalité est le produit des moyens soulevés par le requérant en excès de pouvoir.

Paragraphe 2 : Extension des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir

Cette extension est le résultat d'un dépassement de fonction, qui a conduit le JA à s'intéresser à l'exécution d'une décision d'annulation.

Le juge de l'excès de pouvoir est traditionnellement enfermé dans une alternative qui est notamment évoquée dans [l'arrêt Rodière 1925](#) : le fait soit de rejeter le recours soit d'annuler la décision. Pour compenser l'absence de solution intermédiaire le CE donne l'indication des effets de l'annulation : les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus (C'est toutefois une fiction juridique).

L'administration doit tirer toutes les conséquences de l'annulation : par exemple dans le cas d'un fonctionnaire irrégulièrement révoqué, l'administration doit non seulement l'accueillir à nouveau, et aussi reconstituer la carrière de l'agent comme s'il ne l'avait jamais quitté (on augmente son ancienneté, chance d'avoir perdu un avancement ou d'être promu au grade supérieur, etc.).

Cet arrêt est complété par [arrêt 1949, Veron Réville](#) qui oblige de réintégrer l'agent dans le même emploi que celui qu'il avait quitté.

De manière générale, le juge a inauguré des pouvoirs qu'il s'est lui-même reconnus pour trouver des intermédiaires entre le rejet du recours et l'annulation. Par exemple, il a inventé l'obligation pour l'administration de prendre une mesure dans un délai raisonnable : [Arrêt 2001 Vassilikiotis](#) : citoyen grec qui est venu en France et s'est vu refusé le droit d'être guide touristique. Sauf qu'il avait obtenu en Grèce pour être guide touristique et qu'il y a le système européen de reconnaissance des diplômes. Le juge considère que l'admin doit prendre dans un délai raisonnable la mesure visant à lui conférer la carte professionnelle, sous peine d'annulation de la décision : la décision n'est annulée que si dans l'admin n'a pas pris de décision dans le délai raisonnable.

[Arrêt Titran 2001](#) : le CE laisse un délai à l'admin pour abroger la décision qu'il juge légale. Cette décision n'est pas annulée si la mesure d'abrogation a été édictée pendant le délai laissé. Si aucune mesure est prise à terme de ce délai, la décision illégale est alors annulée.

Section 3 : Le contentieux des mesures provisoires

Ce contentieux met une difficulté pratique qui veut que le JA est d'abord un juge du fond : ses décisions sont définitives et règlent définitivement des litiges. Mais la réalité est que parfois il existe des pb urgents, ou des situations qui exigent une réponse du juge pour que les administrés aient une solution rapide.

En droit privé, le juge des mesures provisoires existe depuis longtemps, c'est le juge des référés.

Jusqu'à la [loi du 30 juin 2000](#) il n'y avait pratiquement pas de possibilité de saisir le JA en référé pour avoir une réponse rapide.

La loi a refondu le régime contentieux des mesures provisoires : les possibilités données au juge de faire face à l'urgence sans être contraint de régler le litige au fond, et sans avoir à préjuger de la réponse qui serait donnée au fond contre la décision attaquée. Cette loi a créé des référés qui, selon [l'article L511-1 du code de justice admin](#), des référés qui sont des mesures présentant un caractère provisoire.

Paragraphe 1 : Référé soumis à la condition d'urgence

Référés qui ne peuvent être déclenchés qu'en fonction de l'urgence à statuer sur l'affaire en cause. L'urgence est une notion difficile à saisir.

Le JA, compte tenu de l'absence d'urgence définie par la loi, a donc élaboré des notions d'urgence en fonction du référé d'urgence dont il est saisi. Ces référés d'urgence sont :

- Référé suspension : l'urgence fait l'objet d'une véritable appréciation juridique qui a été définie dans un [arrêt de 2001, confédération nationale des radios libres](#). Cette condition d'urgence est regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette définition n'est absolument pas temporelle : il n'y a pas de notion d'urgence dans le temps. L'urgence s'apprécie au cas par cas, selon des critères assez fermés car il faut un préjudice suffisamment grave et immédiat causé par la décision. Cette rigueur est compensée par la multiplication des intérêts qui sont lésés. On a plusieurs possibilités qui permettent de démontrer en quoi cette décision lui cause un préjudice.

[Arrêt 2001 Préfet des Alpes maritimes et société sud-est assainissement](#) : le CE a exigé du requérant qu'il apporte des justifications que le juge appréciera concrètement, mais aussi au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il ne suffit pas qu'il y ait une urgence calendaire, il faut encore que le juge apprécie l'ensemble des intérêts. S'il y a plus d'intérêt public que d'intérêt personnel au requérant pour rejeter la demande en suspension, le juge va considérer que la situation n'était pas urgente. Par ex : demandes de suspension d'un permis de construire, le recours est formé par le voisin. Tant que le terrain ne fait l'objet d'aucun travaux il n'y a aucune urgence à suspendre et donc rejet du recours. Si le constructeur ne fait qu'amener quelques matériaux il n'y a pas d'urgence. Toutefois si les travaux démarrent, il y a urgence à suspendre. Toutefois, si le bâtiment est fini et que les habitants vont bientôt arriver, il n'y a plus d'urgence pure à agir. => L'urgence s'apprécie au cas par cas.

La situation doit suivre une balance entre tous les intérêts qui sont en jeu. Toutefois la situation d'urgence est parfois difficile à établir, et donc dans certains cas le CE a institué des présomptions d'urgences qui sont réfragables mais qui permettent de reconnaître plus aisément l'urgence au requérant. Par ex : suppression d'une rémunération, refus de restitution d'un permis de conduire lorsque le requérant est un professionnel de la route.

- Référé liberté : référé d'extrême urgence qui peut être exercé en cas d'atteinte à une liberté fondamentale de manière manifestement grave et immédiate à une liberté fondamentale par l'admin. Le JA doit statuer dans les 48h de saisine. Pour cela, il faut que la situation soit suffisamment grave. Le CE a considéré que l'urgence en référé liberté est une extrême urgence « le requérant doit pouvoir bénéficier à très court terme de la mesure que le juge ordonne ».

- Référé mesure utile : Référé dans lequel le JA peut ordonner toute mesure utile au requérant à condition de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dans ce cas, le juge a une appréciation + large de l'urgence. L'urgence est acquise dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection des droits du requérant.

A- Le référé suspension

C'est un référé qui fait obstacle au caractère non suspensif de recours contentieux. Pouvoir permettre au JA de statuer sur des situations urgentes.

[L'article L521-1 du CJA](#) permet au requérant de faire un référé suspension s'il a déjà exercé un recours au fond contre

la décision contestée. Le référé suspension n'est pas un recours que l'on forme tout seul, il faut avoir fait un REP ou un recours en plein contentieux avant (ça peut être quelques minutes avant).

Conditions du référé suspension :

- urgence (Cf au dessus)
- Pour que le juge suspende une décision admin, il faut que le requérant face état en l'état d'instruction d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. -> on exige qu'il y ait un doute sérieux sur la légalité.

Quand il faut un recours au fond, cela exclut l'hypothèse d'un recours admin : pour faire un référé suspension il est impératif que ce soit un recours contentieux qui soit introduit sauf si le demandeur introduit un recours admin préalable obligatoire (RAPO). Dans cette hypothèse, on peut alors déposer un référé susp dès qu'il a introduit ce RAPO.

-> Sur la procédure :

C'est une procédure orale et donc les parties peuvent échanger de nouveaux moyens même à l'audience et il est même possible de produire à l'audience des pièces car ce que l'instruction n'est close qu'au terme de l'audience. On a clairement une spécificité à la procédure de ce référé.

Le juge est unique et rend une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée qui a vocation à régler la situation qui a justifié le référé. Comme c'est une mesure provisoire, le litige n'est pas totalement tranché. Il est possible pour l'une des parties pendant l'instruction du recours au fond d'obtenir une première ordonnance de référé, de demander la modification des mesures provisoires.

Il est possible à l'auteur de la décision suspendue de demander au juge des référés de mettre fin aux effets de la suspension.

A l'inverse, il est possible au requérant d'obtenir d'une première demande de suspension de faire une nouvelle demande en cours d'instruction si de nouveaux éléments la justifient : un requérant qui s'est trop empressé de demander la suspension d'un permis de construire, a vu cette demande rejetée car pas d'urgence manifeste, il peut très bien, plus tard, demander cette suspension lorsque les travaux de construction du projet débiteront. Finalement, le contentieux des mesures provisoires a pour objet de suivre l'évolution de l'exécution des décisions admin.

B -Le référé liberté

CM9 : 16/03

Ce référé est justifié par une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale commise par une personne unique ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de SP.

Ce référé est prévu par l'article L521-2 du CJA. Il présente une particularité par rapport à toutes les autres voies de droit devant le JA : l'atteinte exigée par l'article ne doit pas être nécessairement formalisée par une décision administrative.

Le référé peut être exercé non seulement en présence d'une décision administrative, mais aussi en présence d'agissements qui ne sont pas formalisés par une telle décision et de ce fait ne seraient pas attaquables par une autre voie de droit.

Le référé vise ainsi à mettre fin à une situation d'atteinte aux droits et libertés d'un administré largement causée par l'administration. Le référé liberté est désormais la principale voie de droit pour contester les atteintes aux libertés causées par l'administration. (liberté fondamentale)

La notion de liberté fondamentale était pratiquement inconnue du JA en 2001, parce qu'on estimait que ces libertés ressortaient plutôt de la compétence du juge constitutionnel.

En 2000, avec le référé liberté le JA est donc tenu d'interpréter le champ des libertés fondamentales. Il l'a fait dans un **arrêt 2001, « Commune de Venelles »** le CE a reconnu que le principe de libre administration des collectivités territoriales de **l'art 72 de la Constit** est invocable en application de **l'article L521-2**. A partir de là, toutes les libertés fondamentales y compris celles qui sont constitutionnelles sont donc invocables à l'appui d'un référé liberté.

La suite de la JP a fait que confirmer : toutes les libertés de nature constit pouvaient être protégées par le référé liberté. De ce point de vue, le CE et le JA ont eu une interprétation large de ce qui relevait du champ des libertés fondamentales pour protéger les administrés.

-> Par exemple, la liberté d'aller et venir est une liberté fondamentale.

Le JA n'a pas cessé de reconnaître des libertés fondamentales.

Le référé liberté, parce qu'il touche aux libertés fondamentales, est souvent utilisé pour justifier des procédures dans lesquelles les administrés considèrent que l'administration a porté atteinte à leur liberté. Il est souvent utilisé mais très peu de taux de réussite. En réalité, le juge des référés ne donne droit qu'à 1 référé liberté sur 10.

-> ce filtre est lié au fait que c'est un référé d'extrême urgence qui justifie que le juge statue rapidement et rende une ordonnance qui réponde à un problème qui est immédiat. En matière de référé liberté, le juge des référés doit statuer dans les 48h de sa saisine. La procédure recherche une réelle effectivité, utilité. Ce qui va être urgent dans les 48h ne le sera peut-être pas pour les 96h. Contrairement au référé suspension ou l'urgence permet de prendre d'acte, le référé liberté ne le permet pas, c'est tout de suite.

Paragraphe 2 : Les référés en matière contractuelle

Ce sont les contrats de la commande publique : les marchés publics et les concessions dont les contrats de délégation de SP.

Les référés en matière contractuelle ne peuvent être formés que lors de la passation de ces contrats de la commande publique. Ces référés sont des voies de droit créées à cet effet pour s'assurer du bon respect des règles de passation des marchés et des concessions. Ils sont là pour s'assurer de la bonne utilisation des données publiques. En revanche, ces référés ne peuvent pas être intentés durant l'exécution d'un marché public ou d'une concession. Pendant l'exécution d'un contrat, les référés possibles sont les référés traditionnels, non spécialisés : le référé suspension, provision, mesure utile.

A - Le référé pré-contractuel

Il existe depuis 1992 et la particularité de ce référé c'est qu'il a été créé par des directives européennes pour assurer devant le juge l'effet utile des procédures de passation de contrats au sens de **l'article L551-1 du CJA**. Ce référé est mis en œuvre en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence mais surtout cet article prévoit que le juge est saisi avant la conclusion du contrat. Après la signature du contrat, l'auteur du référé serait hors-délai et donc irrecevable.

L'introduction d'un référé pré contractuel a pour but de bloquer la signature du contrat : l'exercice de ce référé entraîne automatiquement l'interdiction pour les parties de signer le contrat.

L'auteur du recours cherche l'illégalité qui a conduit le pouvoir adjudicateur à l'écarter de la procédure de passation.

Objectivement, le nombre de motifs potentiels d'illégalité est particulièrement important :

- illégalité dans la rédaction de l'appel d'offre
- illégalité dans le document de consultation des entreprises (doc important qui explique le marché au candidat).
- illégalité dans les motifs / critère de choix de ce candidat

Le juge peut rejeter la requête mais il a surtout un très large pouvoir : plein contentieux, il peut pratiquement tout faire (annuler la procédure, une partie, neutraliser des critères, procéder lui même aux notes de chaque candidat, etc).

=> Il peut surtout suspendre la passation : la conséquence est que -

La contrainte de délais : le référé pré-contractuel bloque la signature du contrat. Bien-sur, il faut que le délai de recours débute et ce recours est particulièrement bref : commence a la date de la notification de rejet de l'offre d'un candidat. Le candidat a alors 11 jours pour faire un référé pré-contractuel.

Le juge a largement ouvert ce recours : désormais pour exercer ce recours il faut avoir été susceptible d'être lésé lors de la procédure de passation

B - Le référé contractuel

Le référé contractuel a été créé en 2009, il est très proche du référé pré-contractuel. Il a pour objet d'être un référé qui est une alternative a l'impossibilité pour un requérant d'avoir formé un référé pré-contractuel. Ce n'est pas une forme de cession de rattrapage pour le requérant, c'est une voie de droit subsidiaire qui vise a combler les insuffisance du référé pré-contractuel. En fait, pour engager un référé contractuel il faut être recevable potentiellement a exercer un référé pré-contractuel mais il faut ne pas avoir été en position de le faire.

Ex : une entreprise qui ne pouvait pas être informée de la passation d'un marché et qui, de ce fait, ne s'est pas portée candidate et qui donc ne s'est pas vu notifier un rejet et donc pour laquelle le délai de 11 jours n'a jamais pu débiter.

Pourtant, cette entreprise aurait pu avoir un intérêt a se porter candidate.

=> Ce référé interpelle car laisse a croire que toute entreprise pourrait exercer le référé contractuel parce qu'en réalité elle n'aurait pas candidaté a la procédure. En réalité c'est une voie de droit particulièrement fermée parce que peu d'entreprise sont dans cette situation, et surtout, l'intérêt qui existerait a faire un référé contractuel contre la passation d'un contrat dont elle ignorait l'existence, est quand même rare et faible.

Paragraphe 3 : Les autres référés

A - Le référé constat et le référé d'instruction

Il sert a obtenir la désignation d'un expert unique en matière de travaux publics aux fins de constater l'état des immeubles, qui seraient susceptibles d'être affectés par des dommages; ainsi que les causes et les étendues de ces dommages.

C'est un référé assez rare, très limité et il est largement concurrencé par le référé mesure utile.

B - Le référé provision

Procédure de référé qui permet de demander au juge des référés une indemnité à titre de provision sur l'intégralité des réparations du dommage. En pratique, cette provision est souvent égale au montant de toutes les réparations : le référé provision est souvent une procédure qui est utilisée au lieu et place d'un recours en responsabilité. L'intérêt est que cela est plus rapide : le référé provision est généralement suivi d'une ordonnance dans les 2 mois, alors qu'un recours en responsabilité donne lieu à un jugement en général dans les 15 mois.

Mais le référé provision est soumis à une condition qui est parfois assez difficile à respecter : pour que le juge condamne une provision, il faut que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.

Une obligation sérieusement respectable est par exemple une question de droit, l'interprétation d'un texte, la légalité d'un acte admin, etc.

Une obligation qui n'est pas sérieusement contestable peut être les conditions matérielles d'un dommage corporel par exemple.

Ce référé est assez efficace, néanmoins il faut, pour l'engager, que la victime (l'auteur du recours) ait préalablement fait une demande indemnitaire à l'administration.

C - Le référé fiscal

Ce référé est en matière d'impôt direct et de taxe sur le chiffre d'affaire. Il est déclenché par le contribuable lorsque l'admin a rejeté les garanties qu'il offre pour obtenir le sursis à paiement de l'impôt : un contribuable a un impôt + élevée une année, il demande + de temps pour les payer, et l'admin refuse.

D - Le référé audio-visuel

Référé mis en oeuvre seulement par le président de l'arcom et lui permet d'obtenir une ordonnance du CE qui oblige les chaînes de TV à respecter leurs obligations légales et conventionnelles. Toutes les chaînes privées passent une convention avec l'arcom qui fixe le cadre général de leur programme, ainsi que des obligations qui y sont liées.

E - Le référé informatique et liberté

Ce sont deux référés spécifiques :

- le premier vise à obtenir d'une collectivité publique qu'elle mette fin aux atteintes violations du RGPD ou de la loi informatique et liberté
- le deuxième est le référé en matière d'accès aux données personnelles peut être fait aussi bien devant le JJ et le JA, permet de saisir au juge pour qu'il ordonne la communication des données perso du requérant.

Section 4 : le contentieux d'exécution

Paragraphe 1 : exécution et autorité de la chose jugée

Les jugements sont exécutoires mais étonnement, jusqu'en 1980 il y avait aucun moyen de s'assurer que l'admin exécute un jugement. Pourtant, l'autorité de la chose jugée des décisions du JA est reconnue depuis un [arrêt « Botta » 1904](#).

Dans l'arrêt [Rodière de 1925](#), le CE a jugé que ces décisions en excès de pouvoir étaient revues de l'autorité absolue de la chose jugée. Dans les autres matières, les décisions du juge sont revêtues de l'autorité relative de la chose jugée. Ainsi, les dispositions s'imposaient par elles-mêmes. Il y avait pour autant aucun dispositif pour s'assurer du respect de l'autorité de la chose jugée.

Paragraphe 2 : Exécution des jugements

Il faut avoir des moyens pour précéder à l'exécution des jugements, qui passe par la copie du jugement (la grosse). Il faut que cette grosse qui est marquée du sceau de l'obligation de l'exécuter.

Le juge doit alors immédiatement rendre parmi les copies cette grosse qui est communiquée au commissaire de justice qui a le pouvoir de l'exécuter.

[Arrêt 1987 « BRGM » de la cour de cassation](#), juge que le principe de l'insaisissabilité des biens de l'admin ne permet pas de recourir aux voies d'exécution de droit privé.

Concrètement, il est impossible d'utiliser les voies d'exécution de droit privé contre l'admin (huissier par exemple), surtout si cette exécution implique la mise en œuvre du droit européen.

Plusieurs arrêts rendus par la CJUE :

- [Factortam 1](#)

- [Sugard fabric 1991](#)

-> rappellent que l'efficacité du droit euro impose au juge de mettre en œuvre les mesures qui garantissent la pleine effectivité des décisions juridictionnelles. En 1980, le législateur décide pour la première fois de créer un mécanisme qui oblige l'admin à exécuter une décision juridictionnelle.

=> Entre 1980 et 1995, le CE a utilisé le pouvoir de prononcer une injonction sous astreinte que 5 fois.

Le constat en 1994 est celui de l'échec de la loi du 16 juillet 1980 et donc le législateur décide de réécrire le dispositif légal d'injonction et d'astreinte.

La loi du 8 février 1995 qui en résulte élargit ce pouvoir aux tribunaux administratifs et aux cours admin d'appel. Les instruments légaux mis en place en 1995 ont été complétés par un certain nb de dispositifs.

A - Les injonctions a priori

ce sont celles de la loi de 95 qui figurent aujourd'hui aux [art L911-1 et suiv du CJA](#).

-> [L911-1](#) : une décision juridictionnelle implique nécessairement qu'une personne publique ou privée chargée de la gestion d'un SP prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le cas échéant en assortissant cette obligation d'un délai.

Le juge enjoint l'admin à prendre une nouvelle décision à la place de la décision qu'il a annulée.

-> [L911-2](#) : la décision juridictionnelle implique nécessairement qu'une personne publique ou privée chargée d'une mission de SP prenne à nouveau une décision, mais après une nouvelle instruction. Le juge laisse alors un délai à l'admin pour qu'elle instruisse à nouveau la demande.

=> la première est plus favorable au requérant, alors que la seconde hypothèse construite dans l'assurance au requérant que l'admin va reprendre son dossier, le cas échéant, ceci pouvant la conduire à reprendre une décision défavorable.

Le requérant va choisir l'un ou l'autre en fonction de la demande qu'il fait ou des motifs de refus. Il n'y a pas vrm de choix spécifique, va dépendre de la situation.

Lorsqu'il y a une décision d'annulation pour excès de pouvoir c'est plutôt L911-1 qui est mis en oeuvre. Ceci est avlable lorsque le recours porte sur aucun droit individuel. En revanche, quand l'enjeux est un peu subjectif : refus d'avantage, d'autorisation, on est + dans le champs de l'article L911-2.

Dans les deux cas, l'injonction peut être assortie d'une astreinte par jour d'inexécution de la décision.

B - Les injonctions a posteriori

Il s'agit d'injonctions qui sont demandées au juge lorsqu'un jugement ou un arrêt n'a pas été exécuté. Dans ce cas, le justiciable saisi le TA, il ouvre une phase administrative d'exécution dans laquelle l'admin explique pourquoi elle n'exécute pas. Au bout d'un an environ, la phase admin devient juridictionnelle et cela peut aboutir a une condamnation a exécuter le jugement.

Thème 7 : Les recours pour excès de pouvoir

La définition donné dans **arrêt Dame Lamotte 1950** : le CE considere que le recours est un recours ouvert même sans texte contre tout acte admin et a pour effet d'assurer, conformément aux PGD le respect de la légalité.

Ce REP est un recours en annulation : se caractérise par les effets de l'annulation et qui sont contenu dans **l'arrêt Rodière de 1925**, puisque « les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputé n'être jamais intervenus ».

3 caractères permettent de l'identifier et sont tous des fictions juridiques :

- **Le REP est un procès fait à un acte.** Dans la théorie du REP il n'y a ni gagnant ni perdant, parce que c'est la décision qui est jugée et parce que le requérant recherche l'annulation de la décision qui l'intéresse.

- **Le REP est un recours d'utilité publique** : juger l'administration et faire reconnaître par le juge une inégalité dans un Etat de droit est d'utilité publique. Là encore l'utilité publique a des limites : l'intérêt personnel a former un recours

- **Le REP est un recours d'ordre public** : c'est un recours qui présente une importance telle qu'elle justifie les pouvoirs d'annulation du juge. C'est un recours qui a pour effet l'annulation totale, définitive et rétroactive de la décision attaquée pour rétablir la légalité. C'est pourquoi les décisions rendues par le juge de l'excès de pouvoir sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée : nul ne peut renoncer au bénéfice de l'annulation qui a été prononcée.

Section 1 : Les conditions de recevabilité

Les conditions de recevabilité en matière de REP.

La recevabilité est le controle préalable que fait le juge pour savoir si la question peut lui être valablement posée. Les conditions de recevabilité sont des exigences formelles imposées a l'auteur du recours et qui varient en fonction du recours dont le juge ai saisi.

Il y a des conditions de recevabilité qui sont appréciées différemment dans le cadre du REP et dans le cadre d'un recours en responsabilité en plein contentieux.

=> Un recours irrecevable n'est pas traité sur le fond par le juge. Par ex un recours tardif est rejeté pour irrecevabilité mais ne veut pas dire que la décision attaquée est légale ou illégale. C'est le recours qui est irrecevable.

Conditions de recevabilité :

Paragraphe 1 : Le délai de recours

La juridiction admin ne peut être saisie que dans un délai de 2 mois à compter de la publication (acte réglementaire) ou de la notification (acte indiv) de la décision attaquée.

Cela veut dire qu'après ces 2 mois, le recours est considéré comme tardif = irrecevable. Le requérant est forclus et sa requête est donc atteinte de forclusion.

Le délai est un délai d'ordre public : il ne souffre aucune exception, sauf le cas où un texte organise un autre délai.

Le délai de recours est un « délai franc » = il débute au lendemain du jour où l'acte est publié ou notifié et si le dernier jour des 2 mois tombe un jour qui n'est pas suivi d'un jour ouvrable (un vendredi par ex) ou tombe un dimanche ou jour férié, alors le délai court jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Paragraphe 2 : recours contre décision faisant grief

A - Les actes unilatéraux

Le requérant doit avoir pour obj d'établir que l'acte lui fait grief. L'acte doit avoir des effets juridiques.

Le critère des effets a pour avantage de ne pas être lié par la diversité des expressions utilisées par le juge. Le juge lui-même n'est pas fixé sur une expression spécifique. Le bon critère n'est pas celui donné par le juge mais celui des effets (effets pour le requérant etc). En revanche il est bien certain que l'existence des effets est indispensable pour justifier que le requérant ait un intérêt pour agir. Le requérant qui n'est pas concerné par une décision n'a pas intérêt pour agir.

Cela suppose que le juge vérifie avec l'intérêt pour agir la nature des effets sur le requérant de la décision qu'il attaque.

De ce point de vue, seule les décisions qui font grief paraissent de nature à justifier le recours.

A l'inverse, les actes qui ne font pas grief ne sont pas attaquables (MOI, etc).

B - La situation du contrat

La situation est particulière parce que, pour l'essentiel, le contentieux des contrats ne relève pas du contentieux de l'excès de pouvoir : relève du plein contentieux. Par exception, le JA a admis que le juge de l'excès de pouvoir pouvait contrôler des contrats ou des actes détachables du contrat.

-> Question de recevabilité du REP à l'encontre du contrat. Le principe en matière de contrat reste l'irrecevabilité du REP. Depuis un arrêt de 1986, « Compagnie luxembourgeoise de télévision ». La conséquence est que la compétence du juge pour excès de pouvoir en matière de contrat est une compétence résiduelle :

- **REP contre les clauses réglementaires du contrat** : l'ouverture du REP ne concerne que le recours contre les clauses réglementaires. Les stipulations contractuelles relèvent du champ du plein contentieux. Arrêt 1996 « Cayzele » :

- **REP contre les contrats de recrutement d'agent public** : les fonctionnaires sont des titulaires nommés à un grade. Le CE a admis le recours formé par un conseiller municipal à l'encontre du contrat de recrutement d'agent contractuel dans un [arrêt 1998 « Commune de Lisieux »](#).

- **déféré préfectoral contre le contrat** : voie de droit ouverte exclusivement aux préfets. Dans le cadre de son contrôle de la légalité des actes de collectivité territoriale, le préfet dispose de la possibilité de faire un recours pour excès de pouvoir spécial : le déféré préfectoral. Ce déféré n'est pas soumis à la reconnaissance d'un intérêt pour agir + peut être exercé par le préfet sur demande des administrés.

Le refus du préfet est lui-même attaquant.

[Arrêt 1991 « Commune de sainte Marie »](#) le CE a admis la recevabilité du déféré préfectoral contre tout acte d'une collectivité territoriale.

B - Recevabilité du REP à l'encontre des actes détachables du contrat

CM10 : 30/03

-> rattraper la première heure

1) La qualité de contribuable

La JP a d'abord reconnu la qualité de contribuable : [CE « Casanova » 1901](#). Le CE avait admis la recevabilité du recours formé par le contribuable d'une commune contre la délibération générale du conseil municipal fixant le budget de la commune. (il fait un recours contre la commune car il dit qu'elle dépense trop). Le CE dit que la qualité de contribuable lui accorde un intérêt pour agir.

La JP a ensuite largement étendue la solution Casanova : désormais, la qualité de contribuable donne un intérêt pour agir contre tous les actes financiers de la collectivité auquel l'intéressé contribue. Cet arrêt présente un très grand intérêt dans le contentieux des décisions financières en permettant à un contribuable d'attaquer le taux des taxes locales.

2) La qualité d'élus d'une assemblée délibérante

Cela concerne tous les élus : élus locaux, syndicaux, nationaux, etc. Ils peuvent tous attaquer la délibération de la personne publique dont ils sont élus, ou de la personne privée qui agit dans un intérêt public, comme les ordres professionnels.

Il peut y avoir un intérêt pour agir qui peut s'étendre au-delà des délibérations de la collectivité à laquelle ils appartiennent : [CE 1902 « Commune de Nérès les Bains »](#) : le CE a admis la recevabilité du recours formé par un maire contre l'arrêté de police émis par le Préfet qui modifiait la réglementation de police de la commune.

3) La qualité de sinistré

Il s'agit pas de la qualité de victime mais bien de sinistrés, et en particulier en cas de catastrophe naturelle.

4) Qualité d'utilisateur d'un SP

Tout utilisateur d'un SP peut contester les actes concernant le service qu'il utilise. Cette solution est acquise depuis très longtemps : [CE 1906 « Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Segues-Tivoli »](#). Peu importe que le SP soit un SPA ou un SPIC (normalement relève du JJ sauf Lorsque l'acte attaqué concerne l'organisation du service, alors l'utilisateur peut donc exercer un recours en annulation, sauf si ce sont les conditions proprement réglementaire dans ce cas il est irrecevable). Les conditions de fonctionnement sont en revanche susceptibles de faire l'objet d'un recours.

5) Qualité de propriétaire de voie privée

Hypothèse où une collectivité publique déciderait de devenir propriétaire d'une voie privée.

6) Qualité de personne morale

Qualité donnant intérêt pour agir à une personne morale. Dans quelles conditions peut-elle agir en justice ? En matière administrative plusieurs questions :

- qualité des personnes morales de droit public : l'Etat peut agir normalement. En revanche, pour les autres PMP (établissement public, collectivité territoriale etc) -> Une personne morale de droit public ne peut pas demander à un juge d'exercer les pouvoirs qu'elle possède déjà. En effet, une PP ne peut pas demander à la justice de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'elle a. Si l'admin fait quand même cette demande le recours sera irrecevable pour « défaut d'intérêt à agir » : [CE 1913 « Préfet de l'Eure »](#).

L'intérêt public à agir peut être large : le CE a admis en 2020 la reconnaissance de l'intérêt climatique pur agir contre l'inaction de l'Etat (affaire du Siècle).

Arrêt du [CE 2020 « Commune de Grande Synthe »](#) le CE reconnaît que la commune a un intérêt à agir contre l'inaction de l'Etat.

Plus largement, les collectivités publiques ont un intérêt pour agir qui dépend d'une part de leur circonscription territoriale et d'autre part, les collectivités ne peuvent agir que dans le cadre de leur attributions légales (dans le champ de leur compétence).

- intérêt pour agir des personnes morales de droit privé : seule la mesure qui touche les intérêts collectifs de la totalité des membres / grande partie des membres du groupement peut faire l'objet d'un recours. Arrêt [CE 1970 « Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges »](#).

Les recours formés contre les décrets de dissolution d'une personne morale peuvent être attaqués par la personne morale elle-même. Dans cet arrêt de 1970 il s'agissait d'une demande du syndicat d'exercer un recours contre des mesures qui concernaient les membres de ce syndicat. Cet arrêt opère un tri entre les mesures attaquables par un groupement et celles pour lesquelles il serait irrecevable d'exercer une action. Lorsque l'acte attaqué est réglementaire, donc concerne le statut de la catégorie de la personne morale par exemple (décret qui modifiera les attributions d'une association).

Dans ce cas là le recours est largement ouvert.

Ensuite il y a les actes réglementaires qui ne concernent plus la personne morale mais tous ses membres (mesure réglementaire ou individuelle) les fonctionnaires pourraient attaquer cette mesure réglementaire. La JP admet que cette recevabilité est reconnue si l'acte attaqué concerne une partie au moins suffisante des membres du syndicat.

En revanche, un syndicat n'est pas recevable (dépourvu de qualité donnant intérêt à agir) pour contester une mesure individuelle concernant une partie de ses membres. Par ex : un fonctionnaire territorial fait l'objet d'une mutation, lui seule peut l'attaquer. Son syndicat est dépourvu de qualité donnant intérêt pour agir.

Néanmoins, si la mesure même individuelle porte atteinte à l'intérêt collectif défendu par le syndicat alors il a quand même intérêt pour agir.

Paragraphe 4 : Les conditions liées à l'absence d'un recours parallèle

Le choix du recours est donc de la branche du contentieux à laquelle il se rattache au litige dépend largement des conclusions exposées par le requérant dans son action. Mais dans certains contentieux, le juge a voulu limiter ce choix compte tenu de l'intérêt du litige. C'est le cas dans les décisions dites « à caractère pécuniaire ». D'un côté elles présentent les questions de légalité, et de l'autre elles présentent un caractère subj pour le requérant. La question qui se pose est quel contentieux pour attaquer une décision qui présente un caractère pécuniaire ? Cette question est résolue par le JJ dans [arrêt Lafage 1912](#). Le CE a eu à statuer sur le refus d'un avantage pécuniaire dont bénéficiait un militaire. Le CE constate que la demande se borne à remettre en cause la légalité d'un acte présentant un caractère pécuniaire. Le CE décide alors que lorsque l'intérêt est exclusivement pécuniaire le contentieux relève de l'excès de pouvoir. C'est le cas des contentieux des oppositions à titre de recette sauf en matière fiscale. Par ex : lorsque l'administration adresse

un titre de recette, le contentieux de l'opposition relève du champ de l'excès de pouvoir. Mais si la décision n'a pas un objet exclusivement pécuniaire, alors il relève du champ du plein contentieux. A l'inverse, si la demande en RSP est justifiée par la faute simple de l'administration, à l'inverse, seule le juge de l'excès de pouvoir est compétent.

Section 2 : Les cas d'ouverture

Question de savoir quand et pourquoi le REP est-il possible. Le REP est d'ordre public, largement ouvert, mais quelles sont les argumentations qui permettent que ce recours soit réellement faisable. Le CE a donc progressivement ouvert le REP en reconnaissant des cas d'ouverture qui permettent au requérant d'articuler les argumentations de + en + complexes pour des motifs de + en + variés, permettant ainsi au juge d'exercer un contrôle + varié lui-même sur la légalité d'une décision administrative. Moins les cas d'ouverture sont nombreux, plus il est difficile pour le requérant de parvenir à établir la légalité de la décision. A l'inverse, + les cas d'ouverture sont nombreux, - il est difficile pour le requérant de parvenir à démontrer la légalité de la décision litigieuse.

En reconnaissant de nouveaux cas d'ouverture du REP, le CE en a élargi l'utilisation. C'est ainsi qu'il est parvenu même, au grès de ces ouvertures, à faire du REP un recours de droit commun. Ces cas d'ouverture sont désormais placés selon les causes juridiques qui peuvent affecter la légalité d'une décision administrative.

En excès de pouvoir il y a 2 causes juridiques :

- légalité externe : tout ce qui se rattache à la compétence de l'auteur de l'acte et à la procédure d'édiction de l'acte attaqué. (Tout ce qui n'est pas intrinsèque à la légalité lui-même).
- légalité interne : tout ce qui touche à sa portée intrinsèque, au fond de l'acte.

Ces deux causes juridiques ont permis de répartir, distribuer des moyens autour de ces 2 causes : elles ont elle-même été divisées en 2 cas d'ouverture chacune.

-> Ces cas d'ouverture peuvent donc être invoqués par le requérant dans tout contentieux d'excès de pouvoir mais pas de manière tout à fait libre. La position du requérant varie selon que l'acte est attaqué pendant le délai de recours, et pour le temps d'après l'expiration du délai de recours.

Pendant le délai de recours, le requérant peut soulever des moyens correspondant aux deux cas d'ouverture, il peut donc soulever des moyens relevant de toutes les causes juridiques invocables. En revanche, la date de fin du recours cristallise les moyens susceptibles d'être invoqués par le requérant, à condition qu'il ait exercé sa requête.

Cette cristallisation a été consacrée dans l'arrêt du **CE en 1953 « Société Intercopies »**. Dans cet arrêt le juge considère qu'à l'expiration du délai de recours le requérant n'est pas fondé à soulever un moyen tiré d'une cause juridique qu'il n'a pas utilisée avant cet acte d'expiration du délai de recours. Ex : un requérant fait un REP, il n'est pas assisté d'un avocat, le délai de 2 mois se passe, il soulève des moyens liés à la décision ou aux motifs de la décision (il ne soulève que des moyens de légalité interne), l'instruction avance, il reçoit un mémoire en réponse mais il comprend rien, il va voir un avocat. L'avocat se rend compte qu'il y a un énorme vice de légalité dans la procédure : légalité externe. L'avocat va reprendre la requête et voit que le client n'a soulevé que des moyens de légalité interne, et pas externe. L'arrêt Société Intercopies empêche le requérant de soulever un moyen de légalité externe, parce que cette cause juridique avait donné lieu à aucun moyen dans la requête avant l'expiration du délai.

La classification des cas d'ouverture est volontairement simplificatrice car conduit les requérants à classer les moyens de façon rationnelle.

4 cas d'ouverture ;

- L'incompétence
- vice de forme ou de procédure
- violation de la loi
- détournement de pouvoir

Paragraphe 1 : Les moyens de légalité externe

A - L'incompétence

C'est le moyen le + ancien reconnu par le CE : 1807. Sanctionne toutes les fois où l'autorité admin prend un acte qui ne relève pas de son champ d'attribution. L'incompétence est tellement importante que le CE en a fait un moyen d'ordre public. Le moyen d'incompétence peut être soulevé à tout moment d'instance, même au jour du jugement, même si aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué dans la requête. => l'incompétence fait obstacle aux effets de la JP intercopies.

L'incompétence présente plusieurs formes :

- Incompétence juridique : usurpation de pouvoir / fonction. L'autorité admin a pris une décision dans un domaine qui ne lui appartient pas.
- Incompétence matérielle :
 - **territorialis** : incompétence territoriale de l'autorité qui a édicté l'acte. Elle était territorialement pas compétente.
 - **temporis** : autorité qui n'est plus ou pas encore compétente pour édicter l'acte
 - **materiae** : elle est pas encore ou plus ou pas compétente

L'acte pris par une autorité incompétente est illégal : le JA doit l'annuler.

B - Vice de forme ou de procédure

Dans un Etat de droit, l'admin est soumise à des règles de forme. Un acte admin ne peut être légal que s'il suit des règles de droit lors de sa constitution.

Le vice de forme vise la présentation extérieure de la déclaration, alors que le vice de procédure est directement lié au processus d'élaboration de la décision.

Toute décision admin doit être signée par l'auteur, datée et comporter de façon lisible la signature de l'auteur.

Il y a des vices concernant les avis préalables qui doivent être édictés dans une procédure administrative. Lorsque la procédure prévoit qu'un organe consultatif prend un avis, l'absence d'avis affecte d'illégalité la décision.

Il existe toutefois une possibilité de sauver la décision d'une illégalité formelle : [CE 2011 « Danthony »](#).

CM11: 2/04

— ratrapper début du cours —

Paragraphe 2 : Les moyens de légalité interne

A - Le détournement de pouvoir

Le détournement de pouvoir est le recours qui est le moins admis par le juge.

Dans un Etat de droit les pouvoirs de l'admin lui sont conférés dans un but déterminé. Par conséquent, le détournement de pouvoir est constitué si une autorité use de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel il lui a été confié.

Ce cas d'ouverture est créé dans [arrêt de 1875 « Pariset »](#). Le préfet avait ordonné la fermeture d'une fabrique d'allumette car estimant que l'établissement était dangereux et insalubre. Mais en réalité les pouvoirs de police que le préfet détient sur les établissements dangereux ne lui donnent pas le droit de fermer une fabrique d'allumette.

Premier motif : **utilisation d'un pouvoir dans un intérêt particulier**. [Arrêt 1909 « Fabrègues »](#) : le maire ne supportait pas son garde champêtre. Il l'a donc suspendu pour un motif étranger à l'intérêt du service. Le CE constate que le maire de la commune avait excédé ses pouvoirs conférés par la loi car il a pris une mesure disciplinaire par vengeance en lieu et place d'une mesure prise dans l'intérêt du service.

Second motif : **utilisation d'un pouvoir dans un intérêt général autre que celui initialement poursuivi** : hypothèse de pouvoir utilisé à des fins financières qui n'est pas le bon. [Arrêt 2015 « Gilli c/ université de Nice sophia antipolis »](#) : la présidente de l'université de Nice est l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur. Le CE condamne la décision de l'université car elle est entachée de détournement de pouvoir.

B - Violation de la loi

Résume tous les cas non formels où l'administration a porté atteinte à la règle de droit.

1) Hypothèses de violation de la loi

- Violation directe de la règle de droit : cas où l'illégalité ne requiert aucune appréciation, elle est relative à l'objet de l'acte.

- Illégalité relative à une erreur de l'administration dans le choix des motifs de sa décision : toute décision admin repose sur des motifs, et donc l'admin a mal choisi les motifs de droit ou de faits pour lesquels elle a pris sa décision. Elle a donc commis une erreur dans l'appréciation de ces motifs.

- erreur de droit : cas où l'admin fait une erreur dans l'application d'un texte. Contrairement à la violation directe de la règle de droit, l'erreur de droit consiste dans un vice de raisonnement dans l'application du texte : soit l'admin a mal interprété le droit, soit elle s'est trompée de texte (défaut de base légale).

- erreur de fait : l'admin a mal analysé la situation telle qu'elle se présente dans les circonstances de l'espèce. Elle a mal apprécié les faits. = cette erreur l'a conduite à prendre une décision illégale.

Mais il y a des degrés car les erreurs de faits sont pluriels.

2) Le contrôle de l'erreur de fait

Le JA ne contrôle pas toujours l'erreur de fait de la même manière, parce que l'administration a parfois + ou - de libertés dans la manière de considérer la situation. Il y a des fois où elle est très libre de prendre sa décision parce qu'elle a le choix de la mesure, et parfois elle n'est pas libre du tout. Cette absence de liberté doit la conduire à prendre sa décision dans un sens déterminé.

- **contrôle minimum de la matérialité des faits** : le juge ne vérifie que l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration = ce sont les + grosses erreurs.

Depuis l'arrêt « Camino » de 1916, le JA exerce un contrôle minimum sur l'appréciation portée par l'admin sur l'exactitude matérielle des faits. -> L'admin doit prendre en compte les faits tels qu'ils sont, elle a une large marge d'appréciation, et le juge ne censure que les fois où elle commet une erreur manifeste d'appréciation.

- **contrôle normal de la qualification juridique des faits** : c'est une question de raisonnement : parce que l'appréciation des faits est d'avantage un travail de qualification que la simple constatation de l'existence des faits, c'est pourquoi le juge exerce un contrôle + strict sur l'opération de qualification que sur l'opération de constatation. Le juge vérifie sur les faits s'ils sont de nature à justifier la décision attaquée. Arrêt « Gomel » 1914 : demande de permis de construire à côté de la place Beauvau, refus et le demandeur attaque le refus. Le CE reconnaît que pour apprécier la loi sur l'alignement des constructions, le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en tenant compte de la perspective monumentale de l'avenue.

- **contrôle de l'appréciation de la mesure au fond** : s'il existe une situation matériellement existante et juridiquement qualifiée, il se pose alors la question de savoir si l'admin pouvait prendre légalement une décision dans le domaine dans lequel elle est intervenue. La réponse à cette question est liée au degré de proportionnalité ou de discrétionarité dont l'admin disposait dans le domaine dans lequel la décision est intervenue. Il faut que le juge apprécie la mesure au fond car ça a un rapport direct avec la décision qu'elle doit prendre.

- l'admin n'a pas de marge d'appréciation pour prendre la décision : elle a une compétence liée par les textes applicables, c'est-à-dire qu'en fonction des éléments de faits, de la qualification juridique, elle doit prendre une décision dans un sens déterminé. Elle n'a pas vraiment de marge d'appréciation. Ainsi, le juge contrôle de manière très approfondie cette décision, et exerce donc un contrôle maximum sur la décision attaquée.

Ex : **technique du bilan coût-avantage** arrêt 1971 « Ville Nouvelle Est » le juge approuve un bilan entre les avantages et inconvénients d'une expropriation, et c'est le bilan coût-avantage qui permet de justifier si la décision est légale ou non.

- le contrôle normal, contrôle de proportionnalité : même si le contrôle de proportionnalité est parfois un contrôle normal et parfois un contrôle maximum. Le juge censure l'administration lorsqu'il y a une disproportionnalité entre les faits et la mesure décidée. On retrouve dans les JP des cas nombreux, comme des mesures de police etc.

- le contrôle minimum de l'erreur manifeste d'appréciation : erreur évidente, erreur choquante, mais si elle est manifeste c'est parce que l'admin pouvait largement prendre une décision. Parce qu'elle pouvait largement prendre une décision, le juge limite son contrôle uniquement au cas d'erreur manifeste. Plus l'admin a une compétence liée par les textes, plus le juge va vérifier que le choix des motifs correspond bien à ces textes.

Section 3 : Les pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir

Paragraphe 1 : le pouvoir de l'examen des motifs

Le juge de l'excès de pouvoir est enfermé dans une alternative : celle de la JP Rodière : soit il rejette le recours soit il annule la décision.

Aussi, le juge ne juge qu'une question de droit, il entre jamais dans les questions de politique : arrêt 2023 « ligue des droits de l'homme » le juge considère qu'il lui appartient pas de déterminer si une politique publique doit être mise en oeuvre. On parle de clause de politique publique.

Le juge a quand même des pouvoirs spécifiques qui lui permettent d'annuler une décision admin. Ces pouv lui ont permis d'étendre son contrôle pour s'assurer que l'annulation n'est pas toujours la solution préférentielle.

Parfois, on peut se demander si l'annulation est vraiment la solution quand elle pourra être prononcée pour une raison pas très importante par rapport à l'objet de la décision.

Le juge a développé des pouvoirs spécifiques qui lui permettent de « sauver » l'acte admin d'une annulation. Ce processus de sauvetage est largement critiqué, le juge est suspecté d'une forme de connivence avec l'admin.

L'office du juge l'a conduit à sauver de l'annulation des décisions dont la légalité est pas suffisante pour faire disparaître définitivement l'acte attaqué.

Ces pouvoirs sont soumis à une contrainte : il faut que la décision attaquée repose sur plusieurs motifs pour permettre au juge de faire un tri entre ces motifs etc. Le juge peut **opérer un tri entre les différents motifs** de la décision :

- s'il estime que les ou les motifs déterminant de la décision sont illégaux, le juge annule la décision.
- se rend compte que le motif illégal est surabondant (n'est pas de nature à lui tout seul à justifier la décision), le juge neutralise le motif surabondant, il l'écarte.

Il existe d'autres techniques : la **technique de la substitutions des motifs illégaux** de la décision. Dans cette technique, le juge constate qu'il y a des motifs illégaux, mais vérifie que l'admin aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur un autre motif. Il va écarter le motif illégal et le remplacer par un motif légal.

Enfin, il y a la **technique de substitution de base légale** : le juge peut substituer à la base légale illégale de la décision la base légale qui aurait normalement dû fonder cette décision. Limite : s'assurer que l'administré dispose des mêmes garanties dont est assorti l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Cette technique peut être mise en oeuvre à la demande des parties et peut aussi être mise en oeuvre d'office par le juge, il étend son pouvoir.

Paragraphe 2 : Les pouvoirs dans le prononcé du dispositif

Les solutions intermédiaires sont des solutions qui lui permettent de sanctionner l'illégalité et en même temps de laisser du temps à l'administration pour qu'elle purge cette illégalité : **Arrêt « Association AC ! » 2004** : le CE a inauguré l'annulation différée dans le temps. Quand l'annulation immédiate de l'acte emporte des conséquences manifestement excessives, le juge peut décider de limiter dans le temps les effets de l'annulation et considérer que son annulation ne prendra effet qu'à une date déterminée.

Thème 8 : La responsabilité pour faute de l'administration

La question de la resp pose ds rapports assez étroits entre l'admin et sa resp en tant qu'administration et celle des agents. La question de savoir quand l'admin est responsable et quand c'est son agent.

Deux grands principes en droit administratif : le **principe de légalité** et le **principe de responsabilité**. C'est un principe fonda car l'admin doit être reps elle doit rendre des comptes. Mais il est clair depuis la Révolution que l'admin ne peut pas répondre devant le juge judiciaire = séparation des pouvoirs.

Les agents de l'admin n'ont pu ensuite qu'être poursuivi devant le CE dès sa création. Il le fait de manière assez limitée en dépit de **l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme** : Il n'y a pas de liberté sans resp et vice versa. Mais il n'existe aucun régime de resp de l'admin, sauf le régime de responsabilité pour dommage de travaux publics (défaut d'entretien normal de travaux publics). Pour le reste, l'admin était irresponsable au 19^e siècle, malgré de rares cas (arrêt Rotshield).

Cette formule a été reprise dans **l'arrêt de 1873 « Blanco »**. Qui consacre la responsabilité de l'admin : la resp qui incombe à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par les personnes qu'il emploie dans le SP ne peut être régit par les principes établis dans le CC pour les rapports de particuliers à particuliers. Cette resp n'est ni générale ni absolue, cad qu'on engage pas tjr de manière certaine la resp de l'admin. Aussi, le TC ajoute qu'elle a ses règles spéciales qui varient selon les règles du service.

Cette responsabilité vise à réparer les dommages, se n'est pas une resp qui inflige des peines. C'est une resp qui n'est pas générale, ni absolue, et connaît plusieurs sources, loi et JP. Plusieurs conditions peuvent engager la resp :

- faute
- le risque

Distingue la faute personnelle et la faute de service. Le choix de la victime peut être le résultat de plusieurs considérations : l'agent a commis une énorme faute, etc. La JP a développé des solutions qui constatent que l'agent est rarement resp lui-même du fait dommageable.

- Soit le dommage est imputable à une faute de service : la victime saisit le JA soit elle décide de saisir le JJ de la faute personnelle de l'agent

- la faute est détachable du service : l'agent est personnellement responsable, elle saisit le JJ

Mais si la faute n'est pas détachable du service, alors la victime aura saisi le JJ à tort. On voit alors apparaître une question importante en matière de resp : la détermination de la personne resp et la compétence du juge pour connaître du litige. Cette question est posée dans **arrêt 1918 « Epoux Lemonnier »**. Le juge décide que la victime peut poursuivre la personne publique alors même que le fait fautif serait la conséquence d'une faute personnelle de l'agent. (c'est pour éviter que le recours devant le JJ soit ensuite renvoyé devant le JA).

L'admin va conduire à couvrir les faits personnels : **TC 1873 « Pelletier »** : le TC considère qu'il y a une fin de non recevoir des juridictions judiciaires pour statuer sur la faute de service. Il fait la distinction en indiquant que le fait personnel de l'agent engage pas la resp de l'agent. Il a fallu attendre un jugement de **1877 « Laumonier-Carriol »** pour trouver dans les conclusions du commissaire du gouv la définition historique.

Dans la JP il y a des qualifications de faute qui ne permettent pas de considérer de manière certaine que la faute commise est la faute personnelle.

-> Voie de fait => pas une faute personnelle

-> qualification d'infraction pénale commise par un agent public => ne caractérise pas une faute personnelle

- faute de service

La faute personnelle commise dans et à l'occasion du service n'est pas détachable du service = c'est une faute de service et donc pas une faute civile. Sauf si la faute est d'une gravité inadmissible.

Il y a ensuite la faute perso commise en dehors du service : elle a en principe rien à voir avec le service.

La question se pose de savoir si la faute que le fonctionnaire commet en dehors du service n'est pas quand même dépourvue de lien avec le service (elle a un lien quoi).

La faute de service est aussi fonctionnelle : sa reconnaissance ne vise qu'à entraîner la faute de l'admin

Elle est enfin diverse : elle peut prendre plusieurs formes

CM12 : 13/04 visio

- voir thème 8 sur la diapo -

paragraphe 2 :

La victime a la possibilité d'agir contre qui elle veut : soit contre l'agent devant l'autorité judiciaire soit contre l'admin : elle va vérifier qui est le + resp des 2.

Si le dommage est causé par la conjonction d'une faute de service et d'une faute perso et que la victime a décidé d'aller devant le JJ, l'agent se retourne contre l'admin par le jeu de —.

Mais si le dommage est causé par une faute unique, à la fois faute perso + de service l'agent va donc être gagnant

A - action récursoire

Arrêt Laruelle 1951 : pas de rsp de l'agent en cas de faute de service mais en ce qui relève de la faute perso détachable. Dans cette affaire l'agent ne peut pas exercer d'action récursoire pour la partie du dommage qui résulte de la faute de service.

L'arrêt Delile : en cas de dommage causé par la faute de service ou perso, la contribution fonale de l'agent doit être réglée par le JA. Le JJ est pas compétent car sinon ça l'obligerait à examiner la faute de service et donc examiner l'admin.

On va apprécier le degré d'implication de chacun dans la faute commise : agent et service.